



普华永道

山重水复疑无路，柳暗花明又一村

中国不良资产管理行业 改革与发展白皮书

2022年8月





本期课题组

组长：姜昆、胡静

统筹：陈进展

成员：张亚涵、苏建平、孙晓丹、李冰舸、曾志宇、刘成、邓亮、
陈佳、李富强、折慧、张亚婷、张戎

专家团队：张立钧、刘振宇、王晓斌、武屹



卷首语

自新冠疫情爆发以来，叠加俄乌冲突、能源和粮食价格高企、主要发达经济体政策利率上升等因素影响，全球金融市场流动性收紧，新兴市场和发展中经济体货币贬值压力增大，债务负担加剧，金融资产价格和资产质量承受较大压力。

在此环境下，2022年，我国经济发展面临的严峻性、复杂性和不确定性有所加大。疫情严重地区的企业经营困难，银行业金融机构不良贷款规模上升，重点领域信用风险进一步暴露，金融改革化险的需求进一步增加。为稳定宏观经济大盘，国家已出台一揽子政策，包括进一步增强和改善融资供给，加大对市场主体的纾困力度，防范化解重点领域和困境机构风险等，不良资产管理行业也被赋予了助力改革化险的新使命。

过去二十年，以四大国有资产管理公司的成立为起点，我国不良资产管理行业经历了从承接政策性业务到商业化转型，从全牌照经营到监管逐步规范统一的阶段，如今正迈入第三个十年的发展历程，本报告称之为“3.0 阶段”。

普华永道长期持续关注不良资产管理行业的发展，已连续两年发布《中国不良资产管理行业改革与发展的研究白皮书》（2020年）和《中国不良资产管理行业改革与发展白皮书：转型篇》（2021年）。作为该系列的第三期，本报告以资产管理公司第三个十年的新功能与新定位为出发点，提出对不良资产管理行业经营环境和政策的思考与建议。

往期普华永道白皮书曾建设性提出不良资产管理行业“三步走”改革发展蓝图和转型“三大赛道”。在此基础上，本报告进一步描绘出不良资产管理行业“一个新阶段、两条道路、三大机遇、四大功能定位、五项能力提升、六点政策建议”的未来发展框架。



在新的十年，资产管理公司将肩负起金融稳定器和经济下行风险缓冲器的新角色，聚焦中小银行金融机构、房地产、信托、地方融资平台和非金融企业等重点领域的风险化解，为减轻企业负担和推动国民经济良性循环做出新的积极贡献。面对宏观环境、监管规则、风险复杂程度等方面的新变化，资产管理公司将全面回归聚焦“新”主业，从不良资产风险化解到困境机构风险化解，金融风险化解从大型机构下沉至中小机构，并适应由属地性监管向全国性监管协同迈进的新趋势。

与此同时，3.0阶段为资产管理公司自身发展提出了更高的要求。为更好的履行使命，资产管理公司应切实提升风险定价能力，利用多元手段增强市场化处置能力，以“强监管”为要求强化内控管理能力，并加强人才储备与专业团队建设能力。

本报告建议支持资产管理公司拓展融资渠道与降低融资成本，鼓励社会资本进入不良资产管理行业，完善相关配套政策，增强司法保障效率，呼应监管要求，拓宽“新”主业范围，针对不同风险处置案例的特点弹性调整集中度标准，并营造鼓励金融风险化解的税收环境。

“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”，希望本报告可以助力不良资产管理行业在新的历史阶段把握好定位，努力实现行业长期可持续发展，为稳定金融市场和经济增长提供前瞻性和有价值的参考。

普华永道中国金融业
审计市场主管合伙人

普华永道中国内地
保险业主管合伙人

目录

综述	7
第一章 行业发展回顾和现状	19
第二章 新发展阶段的挑战与机遇	31
第三章 监管政策新动态	41
第四章 3.0 新阶段的功能定位	47
第五章 新定位下的自身能力提升	61
第六章 经营环境和政策的思考与建议	75
附录一：中国资产管理公司名录	90
附录二：不良资产行业法律法规汇编	96
参考文献	109
联系方式	110





综述

2022年，新冠肺炎疫情持续，全球面临经济下行、通胀高企、地缘局势冲突加剧的挑战，国内经济发展面临的严峻性、复杂性和不确定性有所加大。随着银行业不良贷款规模上升，重点领域信用风险进一步暴露，不良资产管理行业助力改革化险的使命任重而道远。

资产管理公司需要面对不断变化的新环境，深入思考自身功能与定位，响应监管机构的号召，通过多种途径参与化解重点行业、重点领域的金融风险。

面对新形势，普华永道提出未来行业发展的框架，即“**一个新阶段、两条道路、三大机遇、四大功能定位、五项能力提升和六大政策思考**”，探讨资产管理公司在新阶段的功能与定位，以及如何提升能力以更好地完成新使命。

行业发展进入3.0阶段

自上世纪90年代末四大资产管理公司（AMC）¹成立至今，中国不良资产管理行业已走过二十多个春秋，可大致划分为两个阶段：政策性业务与商业化转型的“1.0阶段”、综合化经营与地方资产管理公司崛起的“2.0阶段”。

当前，行业发展已经迈入第三个十年。新阶段的特点主要体现在业务范围不断扩大、市场环境错综复杂、公司运营更加规范等诸多方面，本报告称之为“3.0阶段”。

现状分析

2021年，在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下，我国宏观经济金融环境面临严峻挑战，不良资产整体规模较2020年有较大幅度的增加。

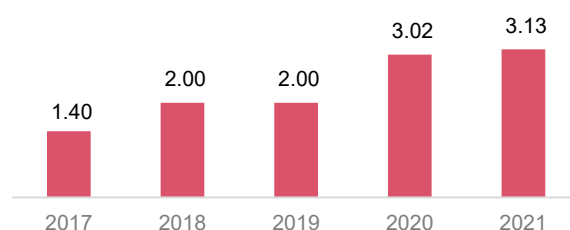
2021年不良资产规模及同比增长情况

来源	规模（万亿元）	同比增幅
商业银行	2.85	5.39%
非银行金融机构	1.57	38.22%
非金融企业	1.46	6.57%
合计	5.88	12.86%

资料来源：银保监会、《中国金融不良资产市场调查报告2022》、普华永道研究

2021年，我国银行业不良资产处置规模再创历史新高，达到3.13万亿元。在盈利压力有所缓解的情况下，金融机构核销比例增加，而转出量出现小幅回落，不良资产供给量整体下降。同时，不良资产供给出现地区分化趋势，经济较发达地区不良资产供给出现萎缩，而欠发达地区不良资产供给有所增加。

银行业处置不良资产规模（万亿元）



资料来源：银保监会、普华永道研究

2021年，不良资产市场参与者结构基本保持稳定。全国性资产管理公司维持五家不变，华融完成引战。地方资产管理公司新增一家至59家，并通过开展市场化改革吸引高素质人才、激发团队活力，进而提升资源配置效率和竞争力。

¹ 四大资产管理公司包括：中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司。

新发展阶段的挑战和机遇

随着我国经济供给侧结构性改革不断深入和进入高质量发展阶段，信用风险的主要特征有了新的变化，并且从之前的传统领域逐步向新领域发展。当前，信用风险来源主要集中在房地产市场、中小银行金融机构、信托行业、地方融资平台和经营出现困难的非金融企业等领域。

三大挑战



1. 市场：不良来源多、处置周期长

随着我国经济结构调整与产业转型升级，不良资产的来源从“两高一剩”等传统行业向更多领域扩展。经济动能趋缓导致市场参与者积极性降低，市场活跃度下降；叠加疫情的影响，不良资产处置难度加大，处置周期拉长。



2. 自身：承接压力大、能力待提升

截至2021年末，我国不良资产的存量规模预计接近6万亿元，近两年每年增福均保持在两位数。而资产管理公司的资本增速仍落后于不良资产增速，严重限制资产管理公司承接不良资产的能力。面对大面积集中风险暴露，资产管理公司需要整合各方面能力，包括业务经营、风险定价与管理、投行化处置等，平衡各方利益诉求，提供整体解决方案。



3. 环境：处置要求高、监管更严格

新阶段资产管理公司需要面对的不仅是资产包，更是扩展至整个机构的纾困；资产管理公司也不再只是简单的提供资金解决流动性问题，而是需要真正盘活资产，彻底化解风险，这对资产管理公司的资源配置能力提出了更高的挑战。同时，监管力度不断加大，行业“强监管”成为常态，资产管理公司需要持续加强风险管控和内控合规管理能力。

三大机遇



1. 市场地位上升

经济下行压力叠加疫情影响，使风险呈现出复杂多变和集中爆发的特征，金融风险和非金融风险相互叠加渗透。随着风险的暴露，不良资产处置的重要性日益上升，资产管理公司的市场地位也愈发重要。2021年，监管机构出台多项新政策或征求意见稿，推动资产管理公司在风险化解中发挥积极作用。



2. 业务范围扩大

为拓宽不良资产处置渠道，鼓励资产管理公司在更大范围内参与风险化解，监管部门逐渐扩大资产管理公司的业务领域。对于已经暴露出风险的资产，资产管理公司可参与的范围逐步扩大；而对于风险尚未恶化的资产，业界也在积极研究是否可以允许资产管理公司提前介入。



3. 科技应用加深

科技赋能在不良资产领域得到加强。大数据、人工智能等前沿技术在更多场景下得到应用，进一步改善不良资产的催收、估值定价和风险评估效率。资产管理公司积极开展数字化转型，提高数字化经营能力，通过提升数据治理，进一步完善数字化平台建设，提升数据分析能力，助力风控及合规管理。

监管政策新动态

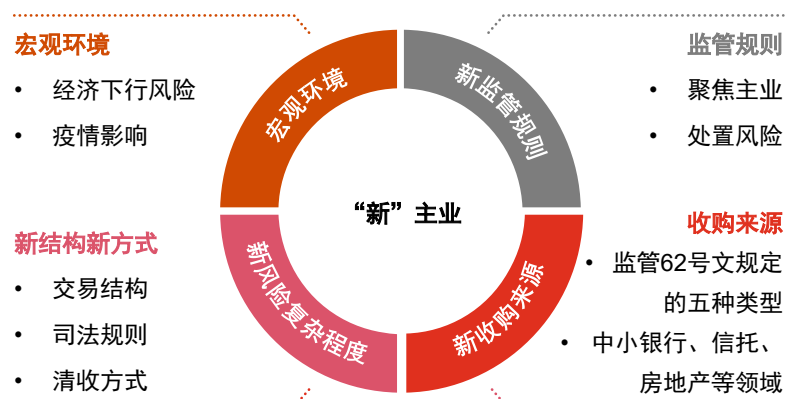
2021年以来，在防范化解金融风险的大背景下，监管机构针对不良资产管理行业推出了一系列新的监管政策，包括《关于引导金融资产管理公司聚焦主业积极参与中小金融机构改革化险的指导意见》和《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》等，推动资产管理公司聚焦主业，创新不良资产处置手段，积极发挥维护金融稳定、盘活存量资金的重要作用。

3.0阶段资产管理公司的四大功能定位

进入3.0阶段，中国不良资产管理行业更加规范化，同时也面临更加复杂多变的市场环境。为推动“大不良”格局的构建，资产管理公司需要更好地发挥金融稳定器和经济下行风险缓冲器的独特作用，响应监管机构的号召，通过多种途径参与化解重点行业、重点领域的金融风险。本报告提出资产管理公司在新阶段的四大功能与定位：

一、从金融牌照全面开花到回归聚焦“新”主业

面对3.0阶段新的宏观环境、监管规则、收购来源以及债权新的业务风险复杂程度，资产管理公司需提升自身能力，开启回归聚焦“新”主业的篇章。





二、从不良资产风险化解到困境机构风险化解

进入新阶段，不良资产呈现出行业性集中特征，金融风险由“点状式”单笔不良资产或不良资产包逐渐升级为呈“条线状”衍生的机构性不良，不良贷款背后反映出的问题需要从风险企业整体纾困的角度进行研判与分析。

不良资产管理行业逐渐出现从资产“不良”到机构乃至行业“不良”的转变，资产管理公司化解不良亦需由不良资产的处置提升至困境机构甚至行业的纾困。

三、金融风险化解从大型机构下沉至中小机构

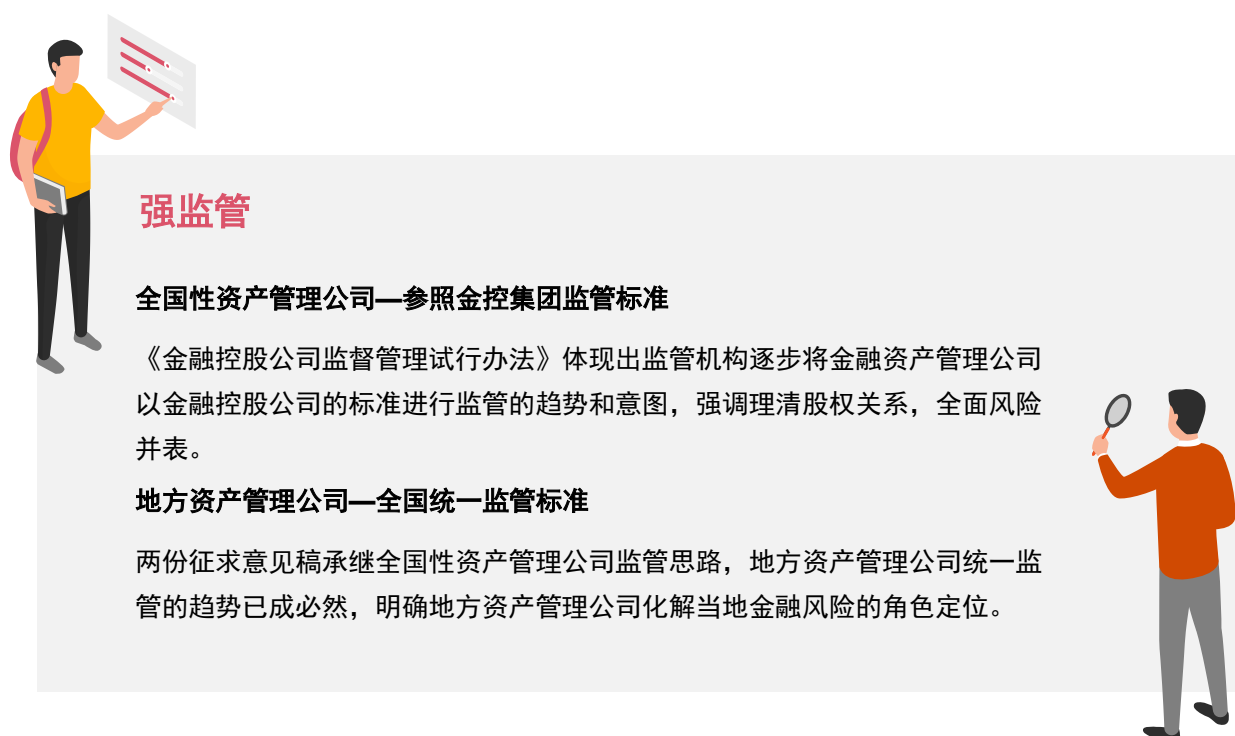
中小银行作为我国金融体系的重要组成部分，对深化金融体制改革及服务广大小微、民营企业、三农以及有效应对新冠肺炎疫情对经济的冲击等方面具有重要作用。中小银行在服务小微、民营企业，提供普惠型贷款方面发挥积极作用的同时，也因其自身特征带来抗风险能力弱、易引发金融风险等短板。

资产管理公司应勇于担当，成为化解区域金融不良、以及中小金融机构不良的中坚力量。全国性资产管理公司可借助深耕不良资产行业的丰富经验帮助困境机构化解危机，地方资产管理公司则可凭借本地优势，助力地方机构走出债务困境。

四、属地性监管向全国性监管协同迈进

根据人民银行2020年9月发布的《金融控股公司监督管理试行办法》，金融资产管理公司应参照该办法确定监管政策标准，这体现出监管机构逐步将金融资产管理公司以金融控股公司的监管标准进行管理的趋势和意图。

针对地方资产管理公司，监管部门先后出台了四份政策文件²，构建了地方资产管理公司基本监管框架，要求地方资产管理公司专注本地金融不良业务，严控经营风险和融资杠杆。地方资产管理公司的监管框架逐渐向全国性资产管理公司的监管框架和标准靠拢。



² 四份文件包括：《金融企业不良资产批量转让管理办法》（财金[2012]6号）、《中国银监会关于地方资产管理公司开展金融企业不良资产批量收购处置业务资质认可条件等有关问题的通知》（银监发[2013]45号）、《关于适当调整地方资产管理公司有关政策的函》（银监办便函[2016]1738号）、《关于加强地方资产管理公司监督管理工作的通知》（银保监办发[2019]153号）。

新定位下的五项能力提升

进入3.0阶段，不良资产抑或风险资产来源更加多样，处置周期拉长，对资产管理公司的能力要求也不同于以往。因此资产管理公司需要提升五个方面的能力：

01



▶ 切实提升风险定价能力

利用多元手段增强市场化处置能力



02

03



▶ 增强融资能力，优化负债结构

以“强监管”要求强化内控管理能力



04

05



▶ 加强人才储备与专业团队建设能力

一、切实提升风险定价能力

经过1.0和2.0阶段，资产管理公司对单笔信贷资产及不良资产包的估值定价积累了丰富经验。进入3.0阶段，风险资产类型和风险机构等均发生了变化，资产管理公司将参与更多行业性、困境机构风险的化解，新定位需要资产管理公司全面提升在交易中的风险定价能力。

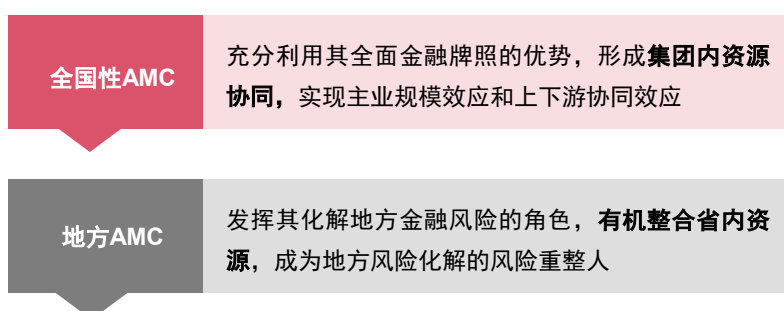
二、利用多元手段增强市场化处置能力

近年来，不良资产业务的“投行化”正逐渐进入大众视野，通过不良资产证券化、企业重组盘活、标的项目经营盘活、市场化债转股等投行手段，实现不良企业及项目的实质性盘活或资产管理公司的“轻资产”运营。不良资产管理公司可利用自身行业优势，灵活运用综合金融服务“工具箱”，充分发挥产业重组、资产重组和债务重组等资源整合能力。



三、增强融资能力，优化负债结构

金融资产管理公司普遍面临资本充足和流动性风险管理两大难题，特别是资产负债期限匹配、融资成本管理、融资渠道多元化和稳定性等流动性管理问题始终是资产管理公司规模扩展的掣肘因素。



四、强化内控管理能力

全国性资产管理公司应提高主业发展质量，完善公司治理架构，构建合规经营的制度和他文化；还需要实施以风险为核心的集团并表管理，并优化股权架构，形成穿透式管理。地方资产管理公司应对标全国性资产管理公司监管标准，提升内控管理水平，坚守主业及本地经营界限，制定稳健的资本管理政策。

五、加强人才储备与专业团队建设能力

资产管理公司开展业务过程中需要与金融机构、地方政府、法院等不同机构接触，且涉及资产定价、估值、制定交易架构及担保方式、设计处置方案等多项工作，业务部门的工作人员需要具备跨领域、跨行业知识储备，拥有较强的专业能力和资源整合能力。具备上述能力的复合型人才相对稀缺，资产管理公司需要加强人才储备和团队能力建设。



经营环境和政策的思考与建议

进入3.0阶段，不良资产管理行业将继续发挥化解风险的关键作用。为更好地聚焦“新”主业，构建“大不良”格局，资产管理公司的发展需要各方的支持与鼓励。

一、支持资产管理公司拓展融资渠道与降低融资成本

当前，地方资产管理公司在发债、拆借等方面仍面临一定程度的限制，需要进一步拓展融资渠道。资产管理公司的负债结构中，短期融资占比仍然较高，需要继续优化融资结构，降低融资成本。

普华永道认为，可以通过拓宽“专项债”的发行领域、鼓励资产支持证券发行、适当降低资产管理公司债券在商业银行的资本权重等方式，鼓励资产管理公司拓宽融资渠道，降低融资成本。

二、鼓励社会资本进入不良资产管理行业

不良资产管理行业以资本消耗型业务为主，需要通过多种渠道积极补充资本。普华永道认为，为鼓励资产管理公司通过公开市场吸引资本投入，应指导其在交易所、银行间市场发行二级资本债、永续债和优先股等资本补充工具，并降低相关工具在商业银行的资本权重以增加对投资方的吸引力。

应鼓励全国或地方性优势社会资本入股资产管理公司，丰富资产管理公司的股权结构，增强资产管理公司的资本和资金实力。

三、完善相关政策配套，增强司法保障

资产管理公司收购金融不良债权后，需通过诉讼、执行或破产程序进行清收处置，以达到现金清偿实现债权。而清收处置过程中，司法效率十分重要，回收期限的长短及实现债权的费用对资产管理公司经营业绩和实现收益影响重大。

最高人民法院曾在2001年出台司法解释“十二条”，对金融资产管理公司在司法程序中予以一定的便利。然而2020年最高人民法院为配合《民法典》相关配套司法解释的颁布和施行，废除了“十二条”司法解释，至今尚未颁布新的替代性司法解释。

普华永道认为，应考虑尽快出台相关配套司法解释，在转让主体的认可、转让通知生效以及报纸公告催收产生诉讼时效中断效果等方面需要继续给予资产管理公司专门的政策支持，并且明确政策支持应适用于地方资产管理公司。

此外，针对《民事强制执行法（草案）》，普华永道呼吁最高人民法院未来出具司法解释，针对金融不良债权转让后的权利人认定和变更提供简易或快速认定程序，以促进不良资产收购方的收购意愿，防止相关法条成为恶意拖延履行债务的手段。

四、拓宽“新”主业范围

2022年，银保监会出台《关于引导金融资产管理公司聚焦主业积极参与中小金融机构改革化险的指导意见》，进一步拓宽资产管理公司的业务范围，扩大对“不良资产”业务的认定范围和标准。普华永道建议，未来可根据国家发展的新形势以及《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》的试点结果等，进一步研究放宽对资产管理公司主业的限制，充分调动资产管理公司参与风险化解与存量资产盘活。



五、区分情景，制定更具弹性的集中度标准

当前，监管机构要求金融资产管理公司定期报送客户集中度或行业集中度信息，但尚未就相关指标进行定量规定。如参考商业银行的集中度比例，则难以满足资产管理公司参与特大型困境企业救助的实际需要，当困境企业体量较大时，该指标会被轻易突破。

普华永道认为，设置客户集中度指标和行业集中度指标有利于资产管理公司和监管机构监测风险集中度，防范经营风险。监管机构未来可区分情景，制定更具弹性的集中度标准与要求，如考虑设置绝对指标和相对指标，并规范使用特殊监管指标的条件和标准等。

六、税务政策鼓励行业发展

由于缺乏有针对性的行业税收政策，不良资产管理行业当前面临较大的税务挑战。包括逾期贷款收回款项的税务处理、债权转让的增值税处理和不良资产损失税前扣除的企业所得税处理等方面的不明确，给资产管理公司带来了较大的税务风险。此外，部分金融机构常用的行业性税收政策并不适用于资产管理公司，也是资产管理公司税负优化管理中亟待解决的问题。

普华永道建议，对于可能影响不良资产管理行业发展的税收政策，应进一步明确，从而降低资产管理公司的税务风险。此外，为推动资产管理公司在3.0阶段更好地完成风险化解的使命，在考虑行业特性的前提下，可考虑给予一定税收优惠，通过降低税负来推动不良资产管理行业的发展。



第一章

行业发展回顾和现状



一、不良资产管理行业二十年发展历程回顾

自上世纪90年代末四大资产管理公司成立至今，中国不良资产管理行业已走过二十多个春秋。在此期间，不良资产管理行业在国家经济社会发展中承担了化解金融风险、维护金融稳定的重要职能，在助力经济增长、推进供给侧结构性改革等方面做出了巨大贡献。

1. 不良资产管理行业诞生背景

中国经济自改革开放以来保持了稳定快速增长。20世纪90年代后半叶，历经了20年快速增长的中国经济开始出现生产领域的产能过剩，企业的债务问题导致银行坏账积累，加之法律基础薄弱和银行业治理不规范等问题，不良资产逐渐上升，而剥离处置工作进展缓慢。

随着1997年亚洲金融危机的爆发，中国经济增速出现下滑，叠加1998年特大洪涝灾害影响，国内商业银行资产质量下行压力增大，风险逐渐暴露。当时大型商业银行报告的不良率高达25%³，相当数量的国有企业面临较大的财务或经营压力。

面对上述情况，在借鉴国际经验的基础上，我国于1999年成立四家资产管理公司，目的为收购、管理和处置四家国有大型商业银行剥离出来的不良资产。

³ 参见人民银行前行长周小川所著《大型商业银行改革的回顾与展望》，中国金融2012年第6期

2. 不良资产管理行业的发展历程

我国不良资产管理行业的二十年发展历程可以大致划分为两个阶段，分别是政策性业务与商业化转型的第一阶段，以及综合化经营与地方资产管理公司崛起的第二阶段，每个阶段历时约十年。

1.0 阶段：政策性业务与商业化转型

不良资产管理行业的第一个十年是以政策性业务和商业化转型为主的发展阶段。四大资产管理公司成立后主要对口接收、管理和处置四大国有商业银行⁴的不良资产，帮助四大行完成第一轮大规模不良资产剥离。国务院于2000年印发《金融资产管理公司条例》，对资产管理公司的性质、业务范围、收购资金来源、经营管理等方面进行了规定，明确收购、管理和处置国有银行剥离的不良贷款是四大资产管理公司的主要任务。

在开展政策性业务时，资产管理公司按照账面原值收购不良资产，以财政部确定的现金回收率和费用率为考核目标，对不良资产进行管理、经营和处置，处置方式主要是“三打”，即打折、打包、打官司。此外，对于部分发展前景较好但暂时陷入财务困境的国有企业，资产管理公司以“债转股”的方式减轻企业债务负担。

1.0阶段的后半段，政策性业务逐渐接近尾声。财政部于2004年颁布《金融资产管理公司有关业务风险管理办法》，允许四大资产管理公司开展商业化不良资产收购业务，资产管理公司开始探索商业化转型。彼时，恰逢四大行为改制上市进行第二轮大规模不良资产剥离，资产管理公司开始按照商业化原则竞标并自负盈亏。

此外，除了传统的商业银行不良资产，四大资产管理公司还将业务范围逐步扩大到非银行金融机构和非金融企业的不良资产。

⁴ 四大国有商业银行包括：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行。

2.0 阶段：综合化经营与地方资产管理公司崛起

经过十年左右的发展，四大资产管理公司具有政策属性的业务基本宣告结束。我国大型资产管理公司在完成股份制改革后，相继进入综合化经营阶段。

四大资产管理公司在对出现财务或经营问题的银行、证券公司、信托公司等金融机构进行托管清算和重组的过程中，逐渐涉足其他细分金融行业，形成涵盖银行、保险、证券与期货、信托、融资租赁、基金管理等多个金融牌照的综合性金融集团，开展多元化布局与综合化经营。在这一过程中，资产管理公司规模迅速扩张，业务重心逐渐偏离不良资产主业，其中部分业务通过开展类信贷方式充当了“影子银行”的角色。

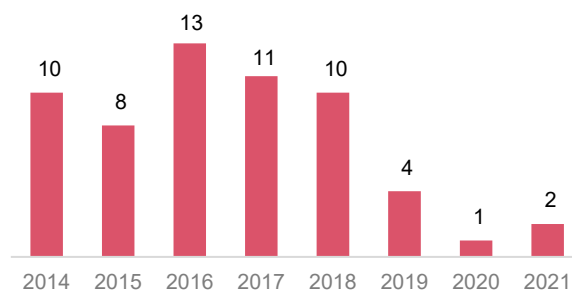
2018年起，《金融资产投资公司资本管理办法（试行）》、《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》等一系列监管措施出台，监管机构开始引导资产管理公司回归本源、聚焦主业。面对新形势，资产管理公司积极化险“瘦身”，整合撤并不良主业以外的子公司，重新聚焦不良资产收购与处置。

在2.0阶段，除了全国性的四大资产管理公司，地方资产管理公司从无到有，也实现了迅速发展。2012年，财政部和原银监会联合印发《金融企业不良资产批量转让管理办法》，允许各省（市、区）设立一家资产管理公司，参与本省（市、区）范围内的不良资产批量转让工作。2013年，原银监会印发《中国银监会关于地方资产管理公司开展金融企业不良资产批量收购处置业务资质认可条件等有关问题的通知》进一步明确地方资产管理公司的设立条件。2016年，原银监会印发

《关于适当调整地方资产管理公司有关政策的函》进一步明确允许各省增设一家地方资产管理公司。

地方资产管理公司的数量逐年增加，2016年和2017年尤其明显。截至2022年3月，我国各省份合计共有59家地方资产管理公司获批设立。

图1：地方资产管理公司获批家数



资料来源：银保监会、普华永道研究

地方资产管理公司承担着化解区域风险、服务实体经济的使命，通过不良资产的收购与处置为实体企业纾困，帮助地方盘活资源，提高资产利用效率，化解流动性风险，充当地方金融“稳定器”的作用。

地方资产管理公司在发展过程中，也出现过偏离主业、开展通道业务和类信贷业务的情况，甚至部分充当了“影子银行”的角色。为规范地方资产管理公司的经营行为，2019年银保监会印发了《关于加强地方资产管理公司监督管理工作的通知》，要求地方资产管理公司依法合规、稳健经营，以市场化方式、法治化原则、专业化手段开展不良资产收购处置业务。

行业发展进入3.0阶段

当前，行业发展已经迈入更加规范化也更加复杂化的3.0阶段。新阶段的特点主要体现在业务范围不断扩大、市场环境错综复杂、公司运营更加规范等诸多方面。本报告第四章将对3.0阶段进行详细介绍。

1.0 阶段

政策性业务与商业化转型

1999年
四大资产管理公司成立。

2000年
国务院印发《金融资产管理公司条例》，明确收购、管理和处置国有银行不良贷款是四大资产管理公司的主要任务。

2006年
四大资产管理公司不良资产政策性业务基本结束。

2004年
财政部颁布《金融资产管理公司有关业务风险》，允许四大资产管理公司进行商业化不良资产收购业务，资产管理公司开始探索商业化转型。



2.0 阶段

综合化经营与地方资产管理公司崛起

2012年

财政部和原银监会联合印发《金融企业不良资产批量转让管理办法》，允许各省（市、区）设立一家资产管理公司，参与本省（市、区）范围内的不良资产批量转让工作。

2015年

华融在香港上市。

2016年

原银监会印发《关于适当调整地方资产管理公司有关政策的函》，允许各省增设一家地方资产管理公司。

2013年

信达在香港上市。

2013年

原银监会印发《中国银监会关于地方资产管理公司开展金融企业不良资产批量收购处置业务资质认可条件等有关问题的通知》，进一步明确地方资产管理公司的设立条件。

2014-2018年

我国共设立52家地方资产管理公司。

2017年

原银监会发布《商业银行新设债转股实施机构管理办法（征求意见稿）》，首次提出商业银行新设债转股实施机构，大型商业银行依此获批成立全资子公司，即金融资产投资公司。

2018年

4月，人民银行表示将取消金融资产投资公司的外资持股比例限制。

2020年

全球资产管理公司橡树资本（Oaktree Capital）全资子公司Oaktree（北京）投资管理有限公司完成工商注册，成为在我国设立的首个外商独资资产管理公司。

2019年

银保监会印发《关于加强地方资产管理公司监督管理工作的通知》，提出地方资产管理公司应以防范和化解区域金融风险、维护经济金融秩序、支持实体经济发展为主要经营目标，引导地方资产管理公司回归本源、专注主业。为进一步参与风险化解。同时，地方资产管理公司开始较大规模补充资本。

3.0 阶段

改革化险新时期

2021年

银保监会开展对公单户转让和个贷批量转让试点，推进信托业风险处置，对地方资产管理公司监管办法征求意见。

2022年

银保监会发布“62号文”，推动资产管理公司在参与中小金融机构改革化险中发挥积极作用，等（具体见本文第三章）。

二、行业现状分析

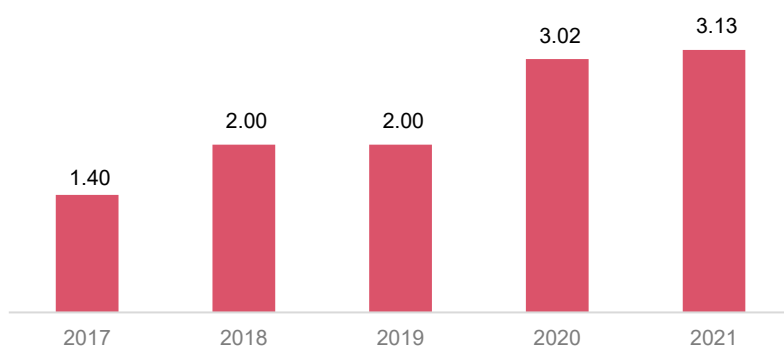
一、市场规模

2021年，在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下，我国宏观经济金融环境面临严峻挑战，不良资产整体规模较2020年有较大幅度增加。

从商业银行资产情况来看，据银保监会数据显示，截至2021年底，商业银行不良贷款余额为2.85万亿元，同比增加5.39%。银行业全年累计处置不良资产3.13万亿元，同比增加0.11万亿元，再创历史新高。2017年至2021年，银行业累计处置不良资产近12万亿元。

本报告整理了上市银行中六家大型商业银行和十家股份制商业银行2021年年报，16家银行的贷款准备金核销及转出规模为7,815亿元，相当于其当年不良贷款余额的48%。

图2：银行业处置不良资产规模（万亿元）



资料来源：银保监会、普华永道研究





表1：主要上市银行2021年贷款准备金核销及转出情况

	贷款准备金核销及转出 (亿元)	不良贷款余额 (亿元)
工商银行	1,010	2,934
中国银行	856	2,088
建设银行	600	2,661
农业银行	593	2,458
交通银行	475	968
邮储银行	141	527
浦发银行	811	768
中信银行	642	675
民生银行	543	723
光大银行	543	414
平安银行	481	313
招商银行	351	509
兴业银行	328	487
华夏银行	251	391
渤海银行	98	168
浙商银行	92	207
合计	7,815	16,291

资料来源：上市银行2021年年报、普华永道研究

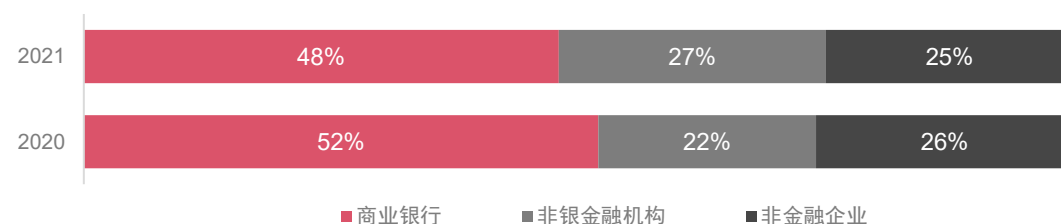
从非银行金融机构来看，由于房地产行业自2021年下半年开始出现明显下滑态势，非银行金融机构不良资产随之加速暴露。据估算⁵，截至2021年三季度末，非银行金融机构的不良资产规模约为1.57万亿元，主要来自于信托项目、非标债权、P2P网贷和金融租赁公司。

实体企业也面临较大经营和偿债压力，产生的不良资产持续增多。数据显示⁶，截至2021年三季度末，非金融企业不良资产规模约为1.46万亿元，来源主要是应收账款和委托贷款。

据银保监会统计，2021年中国不良资产整体规模约为5.88万亿元，较2020年增加6,700亿元，同比增长12.86%。值得注意的是，非银行金融机构的不良资产同比增幅高达38%，显著高于商业银行和非金融企业的不良资产增幅，主要原因是房地产信托违约大幅增加。

通过分析不良资产的来源可以发现，商业银行生成不良的占比继续下降，而非银行金融机构生成不良的占比有所上升。

图3：不良资产来源情况变化



资料来源：《中国金融不良资产市场调查报告2022》、普华永道研究

表2：2021年不良资产规模及同比增长情况

来源	规模（万亿元）	同比增幅
商业银行	2.85	5.39%
非银行金融机构	1.57	38.22%
非金融企业	1.46	6.57%
合计	5.88	12.86%

资料来源：银保监会、《中国金融不良资产市场调查报告2022》、普华永道研究

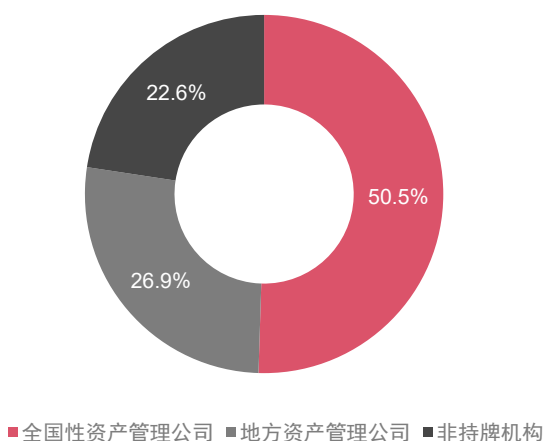
⁵ 参见中国东方资产管理股份有限公司发布的《中国金融不良资产市场调查报告2022》。

⁶ 来源同上。

二、交易与处置情况

2021年，银行业不良资产处置规模再创历史新高；在盈利压力有所缓解的情况下，核销比例有所增加。浙商资产研究院数据⁷显示，2021年银行转出债权约4,018亿元，同比增加17.21%。其中全国性资产管理公司买入约2,029亿元，占比50.5%；地方资产管理公司买入约1,081亿元，占比26.9%；非持牌机构买入约908亿元，占比22.6%。与2020年相比，全国性资产管理公司占比显著下降，非持牌机构占比显著上升，地方资产管理公司占比基本保持不变。

图4：2021年银行出让债权的买方占比情况



资料来源：浙商资产研究院、普华永道研究

银行“出包”出现结构化上的分化，股份制商业银行出包量仍然保持最多，大型商业银行出包量减少，城商行出包量显著增加。此外，不良资产供给出现地区分化趋势，经济较发达的地区不良资产供给出现萎缩，而欠发达地区不良资产供给有所增加。

不良资产交易价格整体平稳，但地区分化也较为明显。经济较发达、交易较活跃、司法效率更高的长三角、珠三角等地区，不良资产包价格保持稳定甚至出现小幅反弹；而欠发达、交易不太活跃的中西部地区，资产包价格延续稳中有降的趋势。

面对疫情冲击和经济下行压力，不良资产二级市场参与者收购意愿下降，不良资产处置难度增加，处置周期拉长，处置回收率平均水平进一步下降，资产管理公司通过提高周转效率来以量补价的趋势较为明显。

2021年初，银保监会印发《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，正式批准试点开展对公单户不良贷款转让和个人不良贷款批量转让。银行业信贷资产登记流转中心（银登中心）数据显示，2021年银登中心已成交试点业务本息费合计186.48亿元，当年累计为商业银行处置7,969户、27,913笔不良贷款。试点总体发展态势良好，拓宽了商业银行不良贷款处置渠道，有助于促进我国不良贷款转让市场规范化、健康发展。

⁷ 参见浙商资产研究院发布的《2021年中国不良资产行业研究报告》。

三、市场参与者变化

2021年，不良资产市场参与者结构基本保持稳定。卖方，即不良资产提供者主要包括商业银行、非银行金融机构和非金融企业等三类机构；买方，即不良资产收购者则由全国性和地方资产管理公司（AMC）、金融资产投资公司（AIC）、外资机构、国内非持牌机构等组成。2021年度的主要情况如下：

全国性AMC的数量保持不变，依然为信达、华融、东方、长城、银河五家。2021年11月，中国华融宣布引入中信集团、中保融信基金、中国信达、工银投资、中国人寿五家战略投资者，募资不超过420亿元。引战完成后，财政部仍为华融第一大股东，持股比例约27.76%；中信集团成为第二大股东，持股比例约23.46%。第五大资产管理公司——中国银河资产管理公司于2021年开业，除参与传统不良资产业务外，重点布局资本市场不良业务。

地方AMC新增一家，为大连国新资产管理有限责任公司，总数增至59家，注册资本合计约为2,400亿元。2021年，地方AMC的主要业务来源仍是银行不良资产，处置渠道主要是债权转让和司法途径。多家地方AMC开展了市场化改革，在用人机制、薪酬体系和内部治理等方面做出调整，通过吸引高素质人才、激发团队活力来提升资源配置效率和竞争力。

地方AMC在发展的同时，也暴露出一些问题。《国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》显示，2021年审计署对20家地方AMC进行了审计，发现偏离主业违规对外融资的情况，其中151.07亿元形成不良或逾期。此外，审计署还发现，这些地方AMC普遍存在治理结构不完善、治理制度不健全、监督制衡机制失效的问题。

金融AIC仍是工银金融投资、建信金融投资、农银金融投资、中银金融投资、交银金融投资五家，均成立于2017年，目前注册资本合计985亿元。作为商业银行开展市场化债转股业务的专业子公司，五家AIC通过债转股帮助企业降低杠杆，缓解流动性压力，进行转型升级，以实现中长期发展。





外资机构继续参与中国不良资产管理市场。橡树资本的全资子公司Oaktree（北京）投资管理有限公司于2020年成立并完成私募基金管理人备案；而早在2013年中国信达上市时，橡树资本即是其基石投资者之一。2019年成立的地方AMC海南新创建资产管理股份有限公司也拥有外资背景，外资股东新创建资产管理（中国）有限公司并持股50%。

外资虽然在资金、技术等方面存在一定优势，然而也存在水土不服的情况。媒体报道称，美国著名不良资产管理机构龙星基金正式退出中国不良资产市场，原因是投资项目回报并不理想。

国内非持牌机构继续活跃在不良资产二级市场中。非持牌机构通过收购不良资产包进行处置获利，有利于提升市场的流动性，进一步实现市场的价格发现功能。

此外，中信信托、光大信托、平安信托等多家信托公司，通过资产证券化、破产重整融资、流动性纾困、司法拍卖配资等方式，参与不良资产处置。同时，信托公司凭借机制灵活、工具多样的优势，加强与资产管理公司的全方位、多领域、深层次合作。





第二章

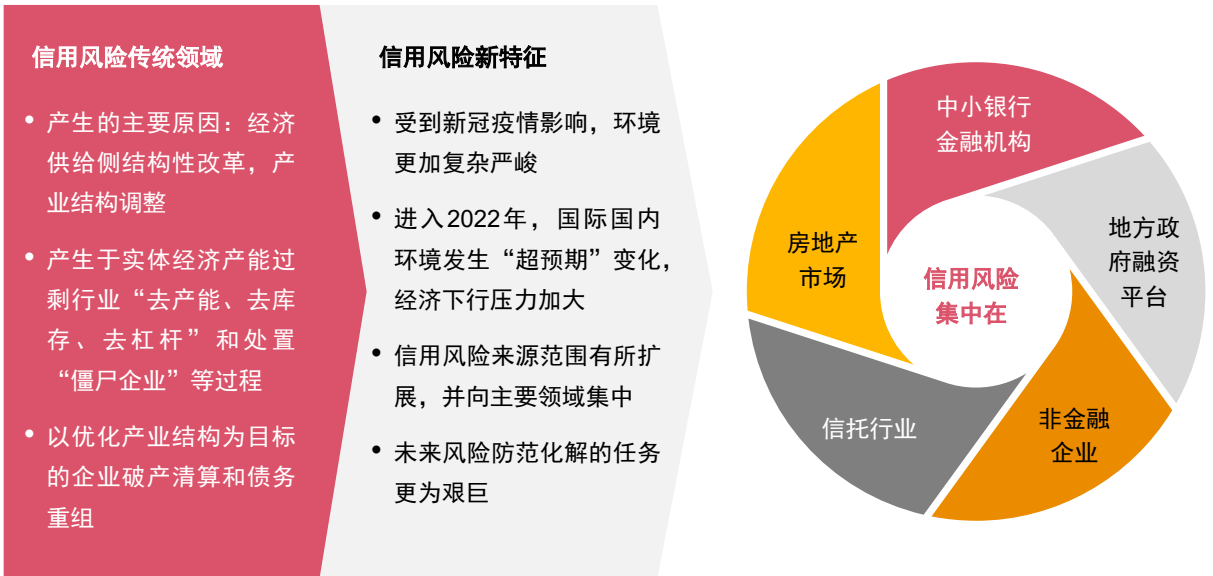
新发展阶段的挑战与机遇

在全球经济增长趋缓、我国经济步入新常态的背景下，2017年7月召开的第五次全国金融工作会议明确，金融工作要紧紧围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三项任务，并把防范化解系统性风险作为核心目标。2022年3月，政府工作报告首次以较大篇幅论述防范化解重大风险，并提出设立“金融稳定保障基金”，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

随着我国经济供给侧结构性改革的不断深入和进入高质量发展阶段，信用风险的主要来源从之前的传统领域逐步向新领域发展。传统领域信用风险主要发生在产业结构调整的过程中，包括实体经济产能过剩行业“去产能、去库存、去杠杆”和处置“僵尸企业”等，由此产生以优化产业结构为目标的企业破产清算和债务重组。

2020年以来，新冠肺炎疫情的爆发为宏观经济和金融业发展带来更加复杂严峻的局面。信用风险涉及的领域有所扩展并向主要领域集中。国务院金融稳定发展委员会加强统筹协调，相关部门出台多项针对主要风险领域的创新性措施，包括加大中小银行资本补充力度，加强对金融创新的审慎监管，强化反垄断和防止资本无序扩张等，稳定市场预期，加大力度打好防范化解重大金融风险攻坚战。

进入2022年，国际国内环境发生“超预期”变化，经济下行压力明显加大，未来风险防范化解的任务更为艰巨，主要的信用风险来源集中出现在房地产市场、中小银行金融机构、信托行业、地方政府融资平台和经营出现困难的非金融企业。



信用风险主要来源

一、房地产行业

2021年，房地产企业销售逐渐转弱，商品住宅销售价格在三、四线城市出现较大幅度下滑。融资方面，地产开发贷款增速下降，个人住房抵押贷款余额增速也持续放缓。

受到“三条红线”等政策的影响，金融机构和投资者对房企的融资支持较为审慎，房企海外债券发行持续低迷。多家大型开发商流动性出现困难，进而导致债务违约；部分在建项目停工，带来负面的社会影响，部分房企“保交楼”压力较大。

银保监会7月召开的工作会议指出，要支持地方政府做好“保交楼”工作，促进房地产市场平稳健康发展。5月，人民银行宣布将个人住房贷款利率锚定的5年期以上贷款市场报价利率（LPR）下调15个基点，创历史最大降幅，以降低居民房贷利息压力，促进房地产销售和投资。

未来一个阶段，预计监管部门将继续推进房企债务风险防范化解，落实房地产长效机制，在“房住不炒”的前提下，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。鼓励金融机构支持房企合理融资需求，维持房地产行业整体稳定。

二、中小银行金融机构

据人民银行统计，我国目前共有中小银行3,991家，包括城市商业银行147家，农合机构（包含农村商业银行、农村合作银行和农信社）2,196家，村镇银行1,651家，总资产约92万亿元，占银行业总资产比例为29%。⁸

人民银行2021年四季度银行业金融机构评级结果显示，参与评级的128家城市商业银行中有10%的机构为高风险机构，资产占全部城商行的3%。相比其他类型银行机构，农村商业银行、农村合作银行、农信社和村镇银行风险最高，高风险机构数量为289家，占全部高风险机构的93%。⁹

近年来，中小银行不良资产的处置力度不断加大。近期，银保监会强调要推动中小银行不良贷款处置支持政策措施落地实施。数据显示，2017至2021年，我国累计处置中小银行不良贷款5.3万亿元。然而，受内外部风险累积影响，部分中小银行不良率仍然高企，风险事件频发，甚至出现高管腐败、大股东操纵等违法违规事件，对区域金融稳定形成挑战。典型案例包括2019年人民银行和银保监会接管包商银行，2020年锦州银行进行财务重组等。

⁸ 参见中国人民银行发布的《中国金融稳定报告（2021）》。

⁹ 来源同上。



三、信托行业

由于行业监管环境发生根本性变化，信托业在经历了2008至2017年间的快速扩展阶段之后开始进入调整阶段，于2018年进入逐步压降规模的转型期。

从行业盈利情况来看，据信托业协会数据显示，由于各种风险因素的侵蚀，2018至2020年间信托业的利润总额处于下滑区间，各年同比降幅分别为11.20%、0.65%、19.79%。

2020至2021年间，信托业出现了较为集中的风险暴露。一些信托公司被接管，少数公司信托业务开展困难。媒体报道称，根据信托公司披露的2021年年报，60家信托公司自营不良资产规模合计同比增加21%，而全行业自营资产同比增速只有6.12%。60家信托公司自营资产平均不良率为8.61%，较2020年提高1.15个百分点。

随着资管新规过渡期结束，信托业务压降和监管高压态势仍将持续。未来影响信托行业发展的政策因素还包括：规范地方政府融资平台，防控地方政府债务风险；规范房地产融资，防控房地产金融风险；信托业务去通道、去嵌套等。信托资金投向基础设施和房地产等领域的占比预计将继续下降，而信托风险资产规模仍有上升趋势。

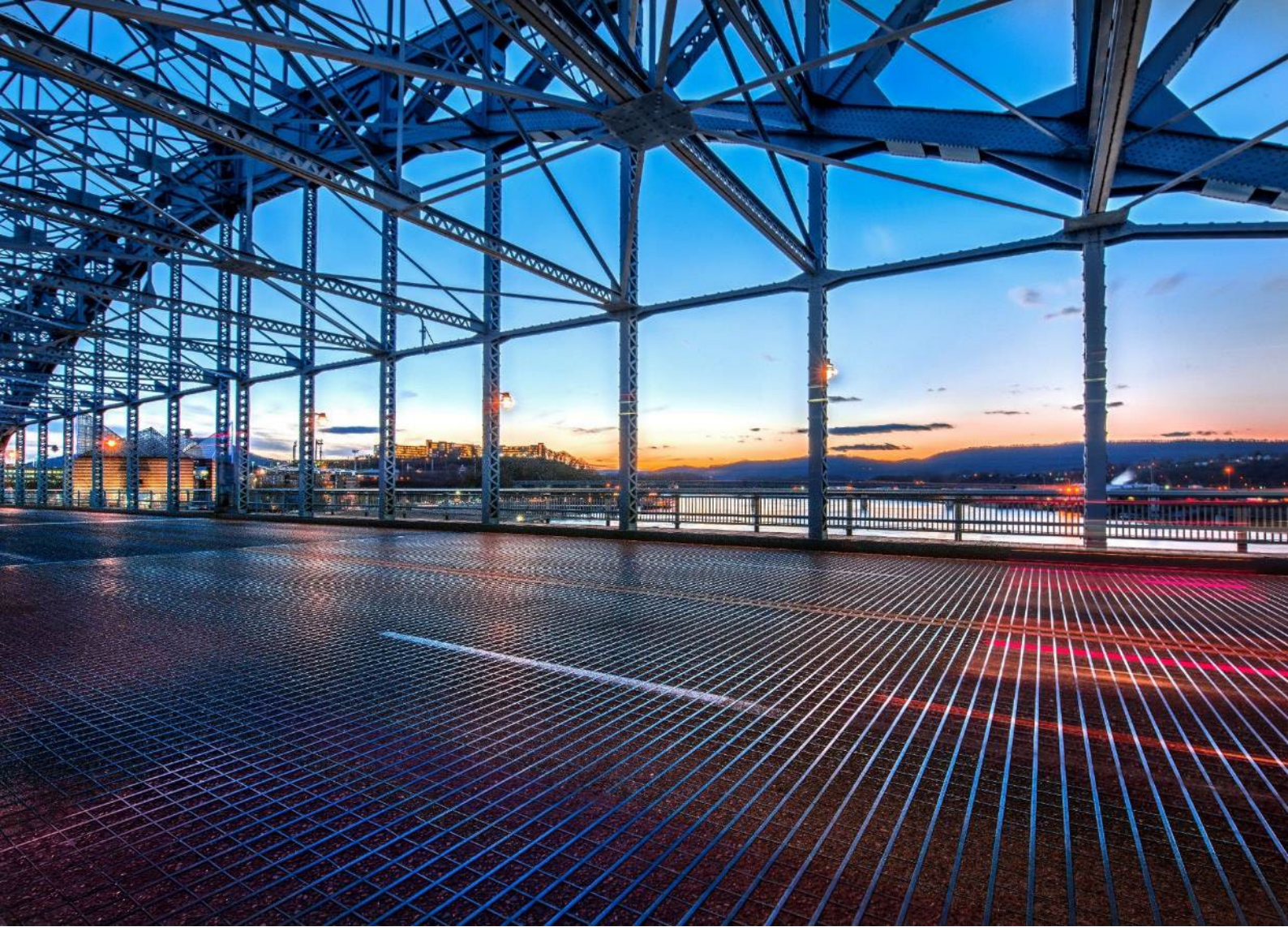
四、地方政府融资平台

2022年上半年，受到新冠疫情反弹影响，部分地区防疫政策收紧，零售、餐饮、娱乐等行业受到明显冲击，消费和投资出现下滑，地方经济增长遭遇阻力。

财政部数据显示，2021年，由于房企拿地相对谨慎，作为地方政府融资平台主要偿债资金来源的土地出让收入同比涨幅仅有3.5%，而2020年同比涨幅15.9%。地方融资平台偿债压力较大。

作为主要承担地方政府基础设施投资的融资平台公司，目前负债规模占地方政府财政收入比例较大，在某些省份甚至超过300%，加之平台公司投资期限较长，存在期限错配和潜在债务风险。

监管部门近期表示，将继续配合防范化解地方政府隐性债务风险。但部分地方融资平台仍然存在债务责权不明、财务管理不严、资金使用效率不高、内控制度不健全等问题，容易滋生风险。



五、非金融企业

在疫情冲击和产业链、供应链受到破坏的情况下，非金融企业生产经营和盈利能力减弱。杠杆率较高的企业面临资金链断裂的风险，进而可能导致债务违约。

国家金融与发展实验室研究显示，2022年一季度非金融企业杠杆率较2021年末上升4.1个百分点至158.9%，结束六个季度的下行，主要原因是商业银行信贷投放迅速增加，但企业盈利水平和扩大投资意愿仍受到抑制。

在统筹疫情防控工作和推进经济社会发展的整体要求下，国家出台一揽子稳定宏观经济大盘和助企纾困的政策，随着具体措施的逐步落实，受到疫情冲击的非金融企业经营状况整体料将有所改善，但部分非金融企业，特别是中小微企业和杠杆率较高企业的信用风险仍需持续关注。

不良资产管理行业面临的挑战

近年来，不良资产管理行业持续发挥风险化解的重要作用，为实现经济高质量发展做出重要贡献。在新形势下，不良资产管理行业仍然面临多重挑战，主要体现在市场、自身和环境等三大方面。

一、市场：业务领域分散、处置周期长

1. 业务领域分散

随着我国经济结构调整与产业转型升级，不良资产的来源也从传统的“两高一剩”和房地产等行业向更多行业扩展，比如绿色低碳转型所影响的火电、供热、建筑等行业，跨国产业转移所涉及的服装业和初级制造业，以及受到疫情影响的餐饮零售业、旅游业等。不良资产管理公司的业务领域呈现出更加分散的特征。

对于非传统的不良资产，资产管理公司对于行业的了解相对有限，仍处于边干边学的过程中。行业资源和人才储备不足，限制了资产管理公司开展重整、重组的能力。

面对新形势，资产管理公司需要打破旧思维，积极关注产生不良的新行业，学习行业特征，积累行业资源，培养了解行业的人才，加强参与新行业纾困的能力，在更多的业务领域发挥化解风险的积极作用。

2. 处置周期长

新形势下，不良资产的复杂程度上升，背后的利益相关方更加盘根错节。经济动能趋缓，导致市场参与者积极性降低，市场活跃度下降。叠加疫情的影响，不良资产处置难度加大，处置周期拉长。此外，从传统的打折、打官司等处置手段过渡到当前的重组、重整、盘活等新方式，也会拉长处置周期。

处置周期拉长需要资产管理公司持续性投入，对其流动性安排和资金成本都可能产生较大影响。资产管理公司既需要在定价中考虑处置周期拉长的影响，也需要进一步拓宽融资渠道，降低融资成本。

二、自身：承接压力大、能力待提升

1. 承接压力大

如上文所述，2021年不良资产的存量规模预计接近6万亿元，近两年每年增幅均保持在两位数。但资产管理公司的资本增速落后于不良资产增速，严重限制了承接不良资产的能力。

以上市和公开发行业务的大型资产管理公司为例，近三年总资产和净资产规模保持平稳，未见明显增长；地方资产管理公司融资渠道相对较窄，资本补充能力更加有限，资本掣肘更为严重。

面对巨大的不良资产承接压力，资产管理公司需要积极拓宽资本补充渠道，探索优先股、永续债、二级资本债等资本补充手段，以更雄厚的资本实力撬动更多资产，增强不良资产的承接能力。

2. 能力待提升

进入3.0阶段，市场环境发生了较大变化，许多新的行业暴露出风险，不良资产也不再仅局限于项目层面，而是向机构甚至行业扩散。面对大面积集中风险暴露，资产管理公司需要整合各方面的能力，包括业务经营、风险定价与管理、投行化处置等，平衡各方利益诉求，提供整体解决方案。

为保护和平衡各方利益，不良资产处置的交易架构设计日益复杂，例如通过特殊目的实体（SPV）架构开展投资，并嵌入各类收益保护机制和退出触发条款。此外，不良资产交易在法律、税务等方面的安排也需要考虑较多因素，整体上复杂程度很高。在复杂的交易架构下，能否对底层资产进行准确估值和定价往往决定了交易的成败。由于信息不对称问题的存在，建立科学、准确的估值定价模型是不良资产经营和处置的一项核心能力。





三、环境：处置要求高、监管更严格

1. 处置要求高

新阶段的不良资产处置与以往有所不同。资产管理公司需要面对的不再只是由单个资产简单叠加而成的资产包，而是具有复杂交易架构安排的资产组合，甚至是整个机构的纾困。资产管理公司也不再只是简单的提供过渡资金，解决流动性问题，而是需要盘活资产，彻底化解风险，这对资产管理公司的资源配置能力提出了更高的挑战。

为满足更高的处置要求，近年来我国不良资产的处置手段日益丰富，除了传统的催收和债务清偿，重组、债转股、资产证券化等处置手段也得到更加广泛的应用，资产管理业务投行化运作得到加强。

此外，随着环境、社会及治理（ESG）问题的重要性日益提升，资产管理公司在引导和推动产业转型和绿色发展等方面也需要发挥更大的作用，绿色、可持续发展等因素在不良资产的处置中变得更为重要。

2. 监管更严格

2021年，为引导市场健康、平稳发展，不良资产管理行业监管政策频出，涉及压缩层级、内控合规等诸多方面，监管力度不断加大，行业“强监管”成为常态。资产管理公司需进一步回归本源、聚焦主业，加大存量风险化解力度，加强风险管控和内控合规管理。

此外，多个省市已经出台地方资产管理公司监管办法。但由于各地发展情况不同，地方资产管理公司的定位及职责边界也存在差异，发展路径不尽相同。2021年8月，监管部门发布《地方资产管理公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》，地方资产管理公司监管有望实现全国统一。

不良资产管理行业的机遇

经营环境的变化在带来挑战的同时，也给不良资产管理行业带来更多发展机遇，具体体现在：市场地位上升、业务范围扩大、科技应用加深。

一、市场地位上升

在经济面临下行压力叠加疫情影响时，风险呈现出复杂多变和集中爆发的特征，金融风险和非金融风险相互叠加渗透。随着风险的暴露，不良资产处置的重要性日益上升，资产管理公司的市场地位也愈发重要。

2021年，监管机构出台多个新政策或征求意见稿，推动资产管理公司在风险化解中发挥积极作用。资产管理公司应坚持回归本源、聚焦主业，主动担当作为，切实发挥逆周期的救助性功能，重点包括协助中小银行金融机构改革化险，支持房地产行业风险化解，积极参与信托业不良资产的化解与处置等。

二、业务范围扩大

为拓宽不良资产处置渠道，鼓励资产管理公司在更大范围内参与风险化解，监管部门逐渐放开对其业务领域的限制，可参与的业务种类逐渐增多，整个行业的市场空间持续扩大。

2021年初，银保监会批准对公单户不良贷款转让和个人不良贷款批量转让试点。2022年6月，银保监会进一步拓宽资产管理公司收购金融资产的范围，将涉及债委会项目、债务人已进入破产程序、本金或利息等权益已逾期90天以上、债务人在公开市场发债已出现违约、因疫情影响延期还本付息后再次出现预期的资产或相关抵债资产等五类资产纳入资产管理公司可收购的风险资产。

由此看出，对于已经暴露出风险的资产，资产管理公司可参与的范围越来越大；而对于风险尚未恶化的资产，业界也在积极研究是否可以允许资产管理公司提前介入。



三、科技应用加深

科技赋能在不良资产领域得到加强。大数据、人工智能等前沿技术在更多场景下得到应用，进一步改善不良资产的催收、估值定价和风险评估效率。

通过不良资产推介平台、微信小程序等线上渠道，资产管理公司能够更高效地推介资产，降低疫情对业务的影响。但由于不良资产交易的专业性较高，完全实现线上化运营比较困难，线上与线下结合成为更优解决方案，推动不良资产处置效率的提升。

资产管理公司积极开展数字化转型，建立数据治理委员会，统一数据标准，投资数据基础设施，提高数字化经营能力。此外，资产管理公司还积极开展内部培训，提高员工的数字化能力；通过提升数据治理，进一步完善数字化平台建设，提升数据分析能力，助力风控及合规管理。





第三章

监管政策新动态

2021年以来，在防范化解金融风险的背景下，监管机构针对不良资产管理行业推出了一系列新的监管政策，推动资产管理公司聚焦主业，创新不良资产处置手段，积极发挥维护金融稳定、盘活存量资产的重要作用。

监管政策专题分析

1. 《关于引导金融资产管理公司聚焦主业积极参与中小金融机构改革化险的指导意见》

2022年6月，银保监会印发《关于引导金融资产管理公司聚焦主业积极参与中小金融机构改革化险的指导意见》（以下简称“62号文”），推动资产管理公司在参与中小金融机构改革化险中发挥积极作用。

62号文主要涉及的内容包括：扩宽资产收购范围、鼓励开展受托管理和处置业务、完善一级市场定价机制、规范反委托处置和分期付款处置、加强内部管理、优化融资来源和结构等。62号文的出台将进一步推动资产管理公司聚焦主业，发挥逆周期的救助性功能，在化解地方金融风险中发挥更大作用。

- 将可转让资产范围从不良资产扩宽至风险资产，允许金融机构在风险资产继续恶化之前将其转让出表，有利于金融机构及时出清风险资产，释放拨备压力，腾挪更多信贷资源投放至实体经济。
- 资产管理公司提供市场化估值定价、方案设计、顾问咨询等技术支持，开展受托管理和处置，有助于实现以轻资产方式参与地方中小金融机构风险化解。
- 通过完善一级市场定价机制，有效解决买卖双方的估值分歧，通过结构化交易，约定收益分成、损失分担，促进交易的达成。
- 部分资产管理公司存在内控不足、合规缺失、风险管控体系欠缺等问题，通过完善内部管理体制，有助于优化治理结构，降低自身风险，走上高质量发展之路。
- 资产管理公司通过发债和适度拉长负债期限，优化融资来源和结构，降低融资成本，提升负债稳健性，更好地发挥风险化解功能。

2. 《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》

2021年下半年以来，多家大型房地产开发商流动性出现困难，部分企业出现债务违约。为指导金融机构以市场化方式支持房地产行业风险化解，人民银行和银保监会于2021年12月印发《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》（以下简称“通知”）。通知主要包括六个方面的内容：

- 要求银行业金融机构稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务，重点支持优质的房地产企业兼并收购出险和困难的大型房地产企业的优质项目。
- 加大债券融资支持力度，鼓励银行业金融机构积极为并购企业发行债务融资工具提供服务，提高发行效率。鼓励银行业金融机构投资并购债券、并购票据等债务融资工具。
- 鼓励银行业金融机构发挥客户网络和渠道优势，整合信贷、投行、金融市场业务资源，提供融资顾问服务。
- 提高并购的服务效率，加快重点房地产企业项目并购贷款的审批流程，提升全流程服务效率。
- 金融机构要按照穿透原则评估项目的合规性，加强并购贷款的风险控制和贷后管理，做好资金用途的监控。
- 银行业金融机构要建立重点房地产企业项目并购贷款的报告制度。

通知有利于以市场化方式推动房地产市场的结构性调整，引导市场主体更加重视项目本身的风险评估与管理，加快房企整合，促进房地产业的良性循环和健康发展。

普华永道在《2021年中国不良资产管理行业改革与发展白皮书》中指出，资产管理公司应积极参与房地产风险化解，对房地产业务“有压有保”，在压降变相融资的房地产“影子银行”业务的同时，充分发挥资产管理公司的功能优势，保留支持对真实困境地产的纾困。

3. 《关于推进信托公司与专业机构合作处置风险资产的通知》

为明确信托业风险资产处置，银保监会于2021年5月印发《关于推进信托公司与专业机构合作处置风险资产的通知》（以下简称“通知”）。通知指出，信托公司可以与中国信托业保障基金有限责任公司、全国和地方资产管理公司等专业机构合作，处置信托公司固有不良资产和信托风险资产。通知主要涵盖四个方面的内容：

- 信托风险资产处置的模式探索，包括向专业机构直接转让、向SPV转让、委托专业机构处置、信托保障基金反委托收购等。
- 构建风险资产处置的市场化机制，涵盖估值管理、市场化竞争、损失分担、资本补充等方面。
- 业务规范性要求，包括标的资产范围、交易真实性、会计核算、授信集中度管理等方面。
- 压实各方责任，包括信托公司的主体责任以及其他参与方的协同责任，强化各级监管。

受到房地产行业景气度下行等影响，信托业风险不断暴露，不良率持续攀升。通知的出台将有利于信托业不良资产的化解和处置，有效降低对金融体系的潜在威胁。

4. 《地方资产管理公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》

为从经营规则、经营管理、监督管理等方面对地方资产管理公司进行规范，探索全国统一的地方资产管理公司监管规则，监管部门于2021年8月对《地方资产管理公司监督管理暂行办法》（以下简称“办法”）征求意见。办法主要从业务和融资两个角度对地方资产管理公司提出要求：

- 每年新增投资额中主营业务投资额占比应不低于50%，收购金融机构不良资产投资额占比应不低于25%，连续两年不达标将被取消业务资质。
- 地方资产管理公司要控制杠杆率，谨慎选择融资渠道，未经批准不得向社会公众发行债务性融资工具，融入资金的余额不得超过其净资产的三倍。

办法将有助于推动地方资产管理公司进一步聚焦不良主业，审慎经营。全国统一的监管标准将有助于进一步理清地方资产管理公司的定位和业务、合规边界，防止风险隐患，推动地方资产管理公司发挥区域金融稳定器的作用。

表3：2021年以来不良资产行业相关政策发布情况（1/2）

监管政策	发文机构	发文日期	内容概述
《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》	银保监会	2021年 1月	正式批准试点开展对公单户不良贷款转让和个人不良贷款批量转让，试点涉及六家大型银行和12家股份制银行，列入试点范围的个贷包括个人消费信用贷款、信用卡透支、个人经营信用贷款。该通知文件同时指定了银行业信贷资产登记流转中心作为试点的登记及交易平台。
《关于推动和保障管理人在破产程序中依法履职进一步优化营商环境的意见》	发改委、财政部、人民银行、银保监会等	2021年 2月	提高破产效率，充分发挥破产制度作用，解决企业退出难问题，优化要素配置，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境。
《关于推进信托公司与专业机构合作处置风险资产的通知》	银保监会	2021年 5月	明确信托业风险资产处置，可以与信托保障基金、全国和地方资产管理公司等专业机构合作，探索多种模式，以更加市场化的方式进行。信托业风险资产，包括信托公司固有不良资产和信托风险资产。
《地方资产管理公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》	银保监会	2021年 8月	每年新增投资额中主营业务投资额占比应不低于50%，收购金融机构不良资产投资额占比应不低于25%，连续两年不达标将被取消业务资质。要求地方资产管理公司控制杠杆率，谨慎选择融资渠道，未经批准不得向社会公众发行债务性融资工具，融入资金的余额不得超过其净资产的3倍。
《关于规范国有金融机构资产转让有关事项的通知》	财政部	2021年 11月	进一步加强国有金融资本管理，提高国有金融机构资产转让透明度，规范相关资产交易行为，维护国有金融资本出资人权益。对资产转让的范围、定价、交易流程和价款支付的规定，有利于不良资产交易进一步规范完善。
《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》	人民银行、银保监会	2021年 12月	要求银行业金融机构稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务，重点支持优质的房地产企业兼并收购出险和困难的大型房地产企业的优质项目，指明依靠行业并购消化不良资产成为本轮房地产行业风险出清的主要路径。

表3：2021年以来不良资产行业相关政策发布情况（2/2）

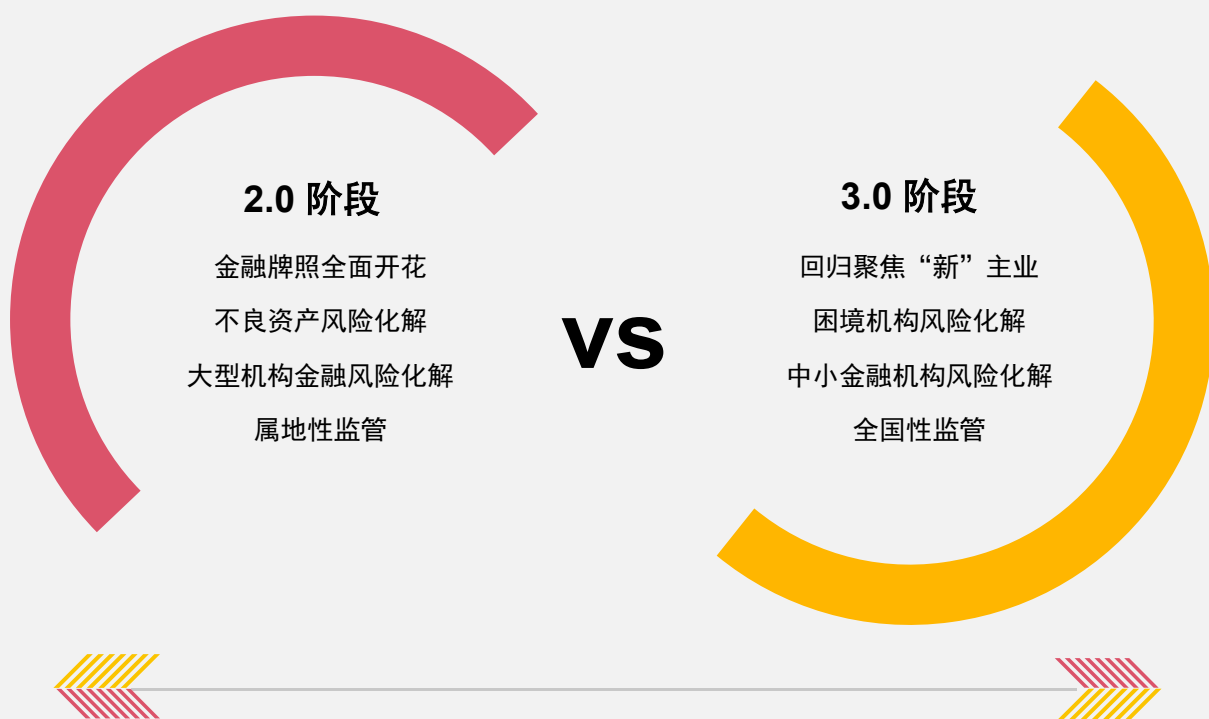
监管政策	发文机构	发文日期	内容概述
《银行保险机构关联交易管理办法》	银保监会	2022年1月	规范银行保险机构关联交易行为，防范关联交易风险，促进银行保险机构安全、独立、稳健运行。金融资产管理公司及其非金融控股子公司适用相关监管要求，包括：对单个关联方的授信余额不得超过上季末资本净额的10%，对单个关联法人或非法人组织所在集团客户的合计授信余额不得超过上季末资本净额的15%，对全部关联方的授信余额不得超过上季末资本净额的50%。
《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》	国务院	2022年5月	支持金融资产管理公司、金融资产投资公司通过不良资产收购处置、实质性重组、市场化债转股等方式盘活闲置低效资产。鼓励符合条件的金融资产管理公司、金融资产投资公司通过发行债券融资，解决负债久期与资产久期错配等问题。
《关于引导金融资产管理公司聚焦主业积极参与中小金融机构改革化险的指导意见》	银保监会	2022年6月	加大不良资产收购处置力度、积极开展受托管理和处置业务、适度拓宽对金融资产的收购范围、完善不良资产一级市场定价机制、规范开展反委托处置不良资产业务、规范分期付款处置方式。支持资产管理公司发债降低融资成本，鼓励银行保险认购资产管理公司债券和资本工具。
《关于进一步发挥资产证券化市场功能支持企业盘活存量资产的通知》	上交所	2022年6月	鼓励和支持金融资产管理公司、金融资产投资公司以不良资产收购、实质性重组等方式形成的资产开展证券化融资，促进闲置低效资产改造升级，提升低效资产的盘活价值。
《金融资产投资公司资本管理办法（试行）》	银保监会	2022年7月	对金融资产投资公司各级资本充足率、杠杆率提出监管要求，要求金融资产投资公司建立全面风险管理架构和内部资本充足性管理及评估程序。



第四章

3.0新阶段的功能定位

中国不良资产管理行业从2.0阶段迈入3.0阶段

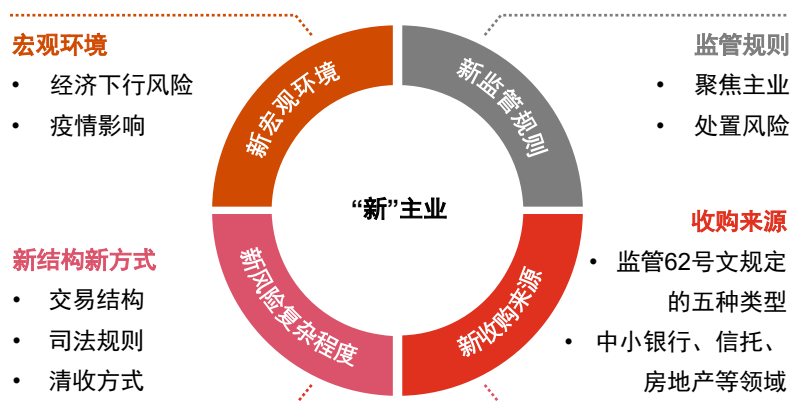


在经历了从政策性业务到商业化转型，再到综合化经营与地方资产管理公司崛起后，中国不良资产管理行业迈入第三个十年，即更加规范化也更加复杂化的3.0阶段。面对不断变化的新环境，为推动“大不良”格局的构建，金融资产管理公司及地方资产管理公司需要更好地发挥金融稳定器和经济下行风险缓冲器的独特作用，响应监管机构的号召，通过多种途径参与化解重点行业、重点领域的金融风险。

进入3.0阶段，资产管理公司主业的收购范围不断扩大，业务来源更加多元化。除了传统的银行不良资产外，中小金融机构、信托、房地产业、地方政府融资平台和非金融企业等领域的化险都将成为其主业范围。

在3.0阶段，不良资产市场环境也发生了诸多变化，一级市场可交易的资产类型逐步拓宽，重点行业性风险突出，亟需具备专业能力的资产管理公司充实“粮草”并积极投身到相关领域。资产管理公司应对自身的新功能及新定位进行深入思考，本报告从四个方面分析了资产管理公司作为新时期金融稳定器和经济下行风险缓冲器的新角色特点。

一、从金融牌照全面开花到回归聚焦“新”主业



在2.0阶段，资产管理公司尤其是全国性AMC逐渐拥有了银行、信托、保险、证券、期货、融资租赁、公募基金等多种业务牌照。而在经营多种业务的过程中，个别资产管理公司存在表外业务多于主业、盲目扩张、违规处置资产或违规进行投资的各种乱象，进一步产生了次生不良等风险。与此同时，部分地方AMC偏离主业、依赖通道业务模式生存发展的现象较为普遍。部分地方AMC作为金融机构处置不良的通道开展“假出表”业务，对自身业务能力的提升和实际化解金融风险并未起到真正效果。

在3.0阶段，随着风险领域的变化，资产管理公司的市场地位有所提升，监管定位也发生了变化。面对新的宏观环境、监管规则、新的收购来源以及新的业务风险复杂程度，资产管理公司需提升自身能力，改变过去追求金融业务全牌照发展或充当通道的角色定位，开启回归聚焦“新”主业的篇章。





1. 新的宏观环境

当前中国经济处于下行周期，各行各业面临较大压力。其中受疫情影响严重的零售、餐饮、交通、旅游等行业出现了经营困难。随着经济下行压力加大，加之中小银行自身的风险偏好、公司治理和经营管理等内部因素，中小银行长期积累的问题显现，个别中小银行风险问题较为突出。房地产行业也在经历全所未有的冲击。2020年年末，监管部门推出“三条红线”政策，限制房地产开发商融资，2021年开始，各类针对房地产开发投资和交易的政策频出，同时部分房地产企业纷纷出现债务无法清偿、债券违约等情况，一时间房地产行业不良频发。

进入3.0阶段，产业政策也发生了重大变化。国家倡导发展绿色金融，以符合我国实现碳达峰碳中和目标的要求。新能源和低碳产业将快速发展，而高耗能、高排放的企业和项目的经营将会越来越困难，并逐步退出。

面对经济环境和国家政策的变化及调整，资产管理公司在收购银行债权以及对企业应收款进行重组和“债转股”时，**应对企业价值和未来市场发展进行谨慎判断**，避免出现因估值错误而造成自身投资的损失，也应积极参与到**绿色金融**相关的产业项目中，助力企业完成升级改造、实现转型突破。

2. 新的监管规则

在3.0阶段，监管部门持续引导资产管理公司回归本源、聚焦主业。银保监会以开展子公司清理整合为切入口，指导大型资产管理公司择机退出与主业协同效应不高、经营效益较差的金融持牌机构，推动华融、长城、东方、信达四家资产管理公司整合撤并56家⁸子公司，瘦身化险。监管部门对AMC作为金融稳定器参与化解风险也做出了更详细的指导意见和规则，从最初的化解大型商业银行金融机构风险，到当前要求全面化解中小金融机构以及参与非金融企业、以及信托行业、房地产、地方政府融资平台等重点领域风险化解。对地方AMC而言，《地方资产管理公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》已在审议阶段，预计该《办法》的出台会为地方AMC全面合规开展业务指明方向。

⁸ 中央纪委国家监委，《赖小民案以案促改工作启示》，2021-01-18

案例分析：

全国性AMC在行动

自监管机构出台鼓励资产管理公司全面参与化解信托行业、房地产行业及中小金融机构风险相关政策以来，全国性AMC已经通过多种方式和渠道表现出回归主业、拥抱监管政策的决心。

行业/领域	行动内容
房地产	发行专项金融债券，主要用于重点房地产企业优质项目的风险化解。
房地产	参与大型房企重组及与大型房地产企业签署合作协议，参与化解风险项目。
信托	与信托保障基金公司签署战略合作协议，收购信托不良债权。

地方AMC在行动

在监管的推动下，地方AMC正在由最初的粗放式发展逐步走向合规稳定的发展道路。

在3.0阶段，地方AMC积极参与个贷试点交易，在新赛道中表现不俗。另外，地方AMC也在积极参与协助地方中小银行化解风险。

行业/领域	行动内容
个人贷款	根据银登中心数据统计，试点以来成交的个贷资产包中80%由地方AMC收购。
中小银行 风险化解	河南资产及中原资产在中原银行吸收合并过程中承接了较大金额的不良资产包。
中小银行 风险化解	四川发展资产在四川银行组建过程中收购了攀枝花市商业银行、凉山州商业银行的不良贷款资产包。



3. 新的风险复杂程度

过去资产管理公司收购银行债权交易结构比较直接，收购后进行处置的回收方式也以打折直接转让或诉讼执行或破产进行清收为主。进入3.0阶段，不良资产相关交易结构出现了多种形式多种渠道的特点，如带回购义务的转让、明股实债类投资、通过多层通道嵌入的股权投资等，交易结构十分复杂。同时债权本身的复杂程度增加了，随着《民法典》及其司法解释的实施，抵押和保证相关的规则也出现了变化，比如《民法典》新设“居住权”以及司法实践中优先于抵押权人的“商品房消费者生存权”。这些交易结构及司法规则的变化，要求资产管理公司更应具备专业能力，在收购和处置资产时更应审慎判断。

资产管理公司在处置的过程中采取的清收手段也更加多样化，不仅仅是一诉了之或一破了之，而更应该去甄别不同类型的债权性质和价值，对有挽救希望的企业或涉及到社会民生稳定的债权项目进行有针对性的风险化解，比如通过债务重组减轻企业财务负担，通过重整程序帮助企业引入财务投资人或产业投资人，通过复杂的司法程序去维护多方主体的利益。

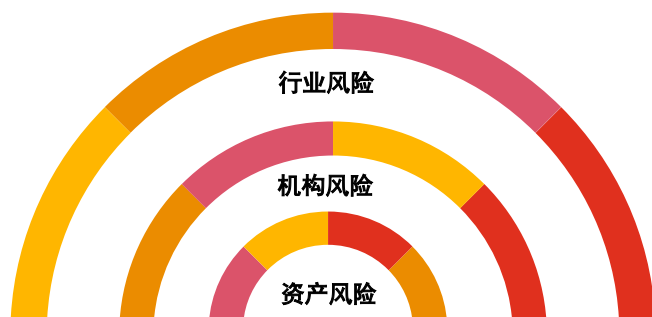
4. 新的收购来源

银保监会于2022年6月发布了《关于引导金融资产管理公司聚焦主业积极参与中小金融机构改革化险的指导意见》即“62号文”，明确了拓宽资产管理公司对金融资产的收购范围。

62号文规定可收购资产分为五大类别：涉及债委会项目、债务人已进入破产程序、已逾期90天以上的本金或利息等权益、已出现违约的公开市场债券、因疫情影响延期还本付息后再次出现逾期的资产或相关抵债资产。与过去相比，除不良资产外，部分符合条件的关注类资产也将在允许转让范围内。本次62号文将可转让资产的范围从不良资产进一步拓宽至风险资产，允许风险资产在继续恶化之前及时转让出表，有利于金融机构尽早出清风险资产。

本报告预计，不论是全国性AMC还是地方AMC，未来必将更加全面回归“新”主业，充分发挥其自身优势，提升投资和处置能力，各自在全国性和区域性的舞台留下精彩篇章。

二、从不良资产风险化解到困境机构风险化解



不良贷款率是从金融角度反映银行问题的重要指标。国际经验表明，不良贷款问题是系统性金融风险的成因之一。¹⁰我国的金融体系结构长期以银行业为主导，不良贷款问题能否得到妥善防范和化解与金融稳定息息相关。不良资产领域的风险逐渐从资产“不良”到机构乃至行业“不良”转变，资产管理公司化解风险亦需由不良资产的处置提升至对困境机构甚至行业的纾困。

人民银行发布的《中国金融稳定报告（2021）》指出，金融风险仍然点多面广，部分企业债务违约风险加大，个别中小银行风险较为突出，区域性金融风险隐患仍然存在，这些都对维护金融稳定提出了更高要求。随着经济下行压力加大和结构调整的深入，部分产能过剩和资源错配的行业风险逐步暴露，实体经济需要盘活的存量不良资产和低效资产规模较大。

以房地产行业为例，2021年，工商银行、中国银行、农业银行和建设银行的房地产行业不良贷款合计1,102亿元，占不良贷款总额的12%，比2020年增加4.3%。¹¹在坚持“房住不炒”的定位下，房地产市场需求萎靡将导致房企资金回流缓慢，同时面临前一阶段高融资成本债务偿还压力，流动性风险或将使房企整体经营压力上升。

¹⁰ Junmin Wan: Non-performing loans and housing prices in China, International Review of Economics and Finance, 57 (2018) 26–42.

¹¹ 孙庭阳,《四大行房地产不良贷款陡升至1102亿》, 中国经济周刊, 2022年第7期, 64-65页。



2021年，信托行业正从融资通道类业务逐步向服务投资类业务转型，但信托行业风险出清仍在进行时，资产不良率还维持在高位。在经济增速下滑和监管环境收紧的影响下，存量资产风险加速暴露，其中房地产领域成为信托行业违约“重灾区”。据用益信托数据显示，2021年，房地产信托全年违约规模达917亿元，占总违约规模比例61.34%。截至2022年7月，房地产信托违约规模578.46亿元，占总违约规模的比例达77.77%，¹²从2021年5月起，房地产信托违约一直是信托产品风险事件的高发领域，短期内仍可能面临相对较高的违约风险。

可以看出，不良资产呈现出行业性集中特征，金融风险由“点状式”单笔不良资产或不良资产包逐渐升级为“条线状”衍生的机构性不良，不良贷款背后反应的问题需要从风险企业整体纾困的角度进行研判与分析。

通过分析近期监管重点也可以发现，从单笔或不良资产包的转型到行业风险化解的趋势较为明显。2022年1月，金融监管部门召集五家全国性AMC进行座谈，鼓励其参与风险房企资产处置、项目并购以及提供相关金融中介服务，鼓励其从人民银行编制的开发商名单中挑选资产。¹³

案例分析：信达参与某全国大型房企的债务危机化解

2022年初，信达派驻高管入驻某全国大型房企董事会并担任风险化解委员会成员，协助开展债务风险化解工作。

监管机构首先鼓励资产管理公司参与风险房企资产处置的原因与其历史使命、功能定位和既往业绩均有关联：在以往不良资产项目的风险化解乃至困境企业的重组纾困、危机救助等方面，资产管理公司驾轻就熟，对房地产不良资产的处置盘活积累了丰富经验。全国性AMC具有综合金融功能，可以借助旗下地产平台或联合优质房企，通过参与风险房地产企业的资产处置、项目并购及提供相关金融中介服务等方式，加快对已违约或已出险企业的资产处置进度。地方AMC对于当地项目的盈利前景、本区域市场环境等“软”信息方面具有明显优势。因此，资产管理公司既能够从资金融通等方面提供流动性，又可凭借其专业能力助力困境企业化解危机。

¹² 宋亦桐，《年内超578亿！房地产信托竟成行业“违约大户”》，北京商报，<http://m.bbtnews.com.cn/article/271851>。

¹³ 胡滨、郑联盛、尹振涛，《中国金融监管报告（2022）》，社会科学文献出版社，2022年6月1日。

三、金融风险化解从大型机构下沉至中小机构

中小金融机构客户群体风险化解能力弱

实证研究表明，银行业中存在基于规模的专业化分工，即大型商业银行偏好向大型企业提供贷款，而中小银行则主要向中小企业提供贷款。专业化分工背后所体现的是银行资产规模的差异及其对规模经济的考虑：大型银行资产规模较大，在审批每笔贷款时所需的信息和处理成本不因贷款规模大小而有太大差异；中小银行资产规模较小，加之分散资产风险的考虑，难以提供大额贷款，而是主要致力于服务中小企业。¹⁴

随着中国经济从高速增长向高质量发展转变，民间的创业活力将成为影响中国经济平稳、高质量发展的关键因素之一。在此背景下，政府提出“大众创业、万众创新”的号召，并出台系列政策，以期进一步激发创新、创业活力。中小银行作为我国金融体系的重要组成部分，对深化金融体制改革，服务广大小微、民营企业和“三农”，以及有效应对新冠肺炎疫情对经济的冲击等方面具有重要作用。¹⁵

据监管数据显示，2022年一季度，中小银行资产规模占全部商业银行的32%，其为小微企业提供的普惠型贷款达91,987亿元，占银行业金融机构普惠型小微企业贷款比例达45.67%。¹⁶中小银行在服务小微、民营企业，提供普惠型贷款方面发挥积极作用的同时，也因其自身特征存在抗风险能力较弱、易引发金融风险等短板。

¹⁴ 颜建晔、吴俊贤、康健：《银行业结构对地区经济发展的影响——基于新结构金融学的理论与实证检验》，兰州大学学报（社会科学版），2021年第49卷第1期，68-80页。

¹⁵ 姚耀军、董钢锋：《中小银行发展与中小企业融资约束：新结构经济学最优金融结构理论视角下的经验研究》，财经研究，2014年第40卷第1期，105-115页。

¹⁶ 银保监会：2022年银行业总资产、总负债；2022年银行业金融机构普惠型小微企业贷款情况（中小银行以城市商业银行、农村商业银行、农村信用社、农村合作银行和新型农村金融机构为统计口径）。



中小金融机构自身风险化解能力有待提高

据人民银行数据显示，中小银行在以下方面暴露出风险隐患：

第一，中小银行压力测试结果不及大型银行。在轻度、中度、重度三种压力测试情景下，30家大中型银行整体资本充足率均高于10.5%的监管要求，即30家大中型银行整体对宏观经济冲击具有较强的抵御能力。中小银行对整体信贷资产质量恶化的抵御能力较弱，若不良贷款率分别上升100%、200%、400%，则整体资本充足率分别降至10.53%、8.52%和4.5%。¹⁷

第二，高风险银行金融机构全部集中于中小银行。2021年四季度，人民银行对4,398家银行业金融机构的评级结果显示，全国现有的316家高风险机构（评级结果为8-10级和D级的机构）均为中小银行，¹⁸其中城市商业银行有10%的机构为高风险机构；农合机构（包括农村商业银行、农村合作银行、农信社）和村镇银行风险最高，高风险机构数量分别为186家和103家。¹⁹

第三，中小银行不良贷款率高于大型银行，资本充足率则相反。监管数据显示：2022年一季度，大型银行和股份制银行的不良贷款率均为1.35%，城商行和农商行的不良贷款率分别为1.96%和3.37%；大型银行和股份制银行的资本充足率分别为17.34%和13.59%，城商行和农商行的资本充足率分别为12.82%和12.33%，低于其他类型银行。²⁰

¹⁷ 数据来源：中国人民银行《中国金融稳定报告（2021）》。

¹⁸ 人民银行于2022年3月25日发布的评级结果将外资银行、民营银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农信社和村镇银行均归为中小银行。

¹⁹ 数据来源：同17。

²⁰ 参见银保监会2022年商业银行主要指标分机构类情况表（季度）。

助力化解中小金融机构困境

从金融角度助力实现经济高质量发展、加快构建共同富裕普惠金融体系，中小金融机构无疑将继续发挥重要作用。与此同时，中小银行目前仍待解决的问题不容忽视。

对此，资产管理公司应勇于担当，成为区域金融不良、以及中小金融机构不良化解的中坚力量。五大AMC可借助深耕不良资产行业的丰富经验帮助困境机构化解危机；地方AMC可凭借本地优势，助力地方机构走出债务困境。

地方AMC的股东通常对地方经济发展情况较为熟悉。银保监会公布的名单显示，截至2022年3月，地方AMC为59家，其中近68%的地方AMC实际控制人为省级人民政府。²¹地方AMC可借助充分了解地方经济情况和区域特色的优势，积极争取地方政府的支持和配合，在不良资产处置及困境企业纾困过程中，将风险化解向中小金融机构倾斜，依托地方AMC不良资产管理与运用经验，提供财务顾问等综合服务。同时，结合目标中小金融机构的自身特点，主动服务中小金融机构，兼顾其成长的培育和风险的有效防控，嵌入中小金融机构生命周期的不同阶段，为其提供全方位金融服务。

案例分析：

风险化解案例

两家资产管理公司入股锦州银行，分别成为锦州银行第四及第五大股东，并发挥其在不良资产领域的优势，帮助锦州银行处置风险资产。²²

某大型资产管理公司参与化解某地方商业银行债务危机，中标1,700亿元不良资产包委托处置项目。²³

两家地方资产管理公司在中原银行吸收合并过程中承接大额不良资产。

²¹ 参见《中国金融监管报告（2022）》。

²² 数据来源：锦州银行2021年年报。

²³ 参见新华网：聚焦主责主业 中国东方践行使命担当积极防范化解金融风险
http://www.xinhuanet.com/money/2021-01/21/c_1127009172.htm

四、属地性监管向全国性监管协同迈进



全国性AMC—参照金控集团监管标准

《金融控股公司监督管理试行办法》体现出监管机构逐步将金融资产管理公司以金融控股公司的标准进行监管的趋势和意图，强调理清股权关系，全面风险并表。

地方AMC—全国统一监管标准

两份征求意见稿承继全国性AMC监管思路，全国地方AMC统一监管的趋势已成必然，明确地方AMC化解当地金融风险的角色定位。

全国性AMC进入金控监管时代

全国性AMC积极收购各类金融牌照，同时还广泛涉足私募基金、房地产开发等业务，逐渐发展壮大，成为了拥有全牌照类型的金融控股集团。

2000年颁布的《金融资产管理公司条例》产生于国有银行及国有企业改革的时代背景，将AMC定位于收购、管理和处置国有银行不良贷款的政策性机构。从2011年以后陆续出台七份政策文件（2011年20号文、2014年41号文、2015年56号文、2016年38号文和56号文、2017年20号文和56号文）的政策导向，银保监会和财政部为适应当前经济金融发展的新形势新要求和AMC的发展实际，从全国性AMC的业务范围、经营监控指标管理、会计、资本和风险并表监管、抵质押物登记管理、资本管理等多维度指导全国性AMC的规范运作。



2020年9月13日，国务院发布了《关于实施金融控股公司准入管理的决定》(以下称“准入决定”)，随后人民银行发布《金融控股公司监督管理试行办法》(中国人民银行令[2020]第4号)(以下称“试行办法”)，根据该试行办法，金融机构跨业投资控股形成的金融集团参照该办法确定监管政策标准，其中金融机构涵盖范围包括金融资产管理公司，体现了监管机构逐步将金融资产管理公司以金融控股公司的监管标准进行管理的趋势和意图，提出建立金融控股公司监管跨部门联合机制，标志着对金融控股公司从以往封闭、松散的分业监管进入到准入、联合、可穿透和并表的综合监管阶段，自此，全国性AMC在迈向金控集团综合经营的进程中也适用全面、持续、穿透监管的监管，未来配套细则的陆续出台也将进一步促进全国性AMC的稳健合规经营。





地方AMC全国统一监管大势所趋

近年来，随着银行不良贷款规模上升、地方债务逐渐增加，地方AMC快速发展，在处置不良资产、盘活存量资产、防范和化解金融风险、支持实体经济发展等方面发挥了积极作用，但同时也产生了一些高风险甚至违规经营行为。

为落实党中央国务院关于完善金融服务、防范和化解金融风险、深化金融供给侧结构性改革的决策部署，监管部门先后出台一系列政策文件，构建了地方AMC基本监管框架，主要从准入门槛及程序、各省地方AMC设立数量、不良资产批量转让门槛和对外转让限制等多方面对地方AMC进行规范。

2019年7月5日，银保监会出台《关于加强地方资产管理公司监督管理工作的通知》（153号文），标志着地方AMC迎来“监管元年”。该《通知》明确了地方AMC不得以任何形式帮助金融企业虚假出表、掩盖不良资产或变相提供项目融资等。

近年来，上海、云南、福建、贵州、青海、北京等多地相继出台针对地方AMC的监管办法，部分省市（如河南）也开始对相关办法征求意见。2021年，银保监会相继发布《地方资产管理公司监督管理暂行办法（征求意见稿）》和《地方金融监督管理条例（草案征求意见稿）》，对地方AMC明确提出要专注本地金融不良业务，严控经营风险和融资杠杆。

地方AMC的监管框架逐渐向全国AMC监管框架和标准靠拢。相关监管文件在资本管理，风险准备金计提、流动性比率等做了定量规定，同时强调回归本源，对每年新增不良资产规模占比和投资额占比进行了规范，强调地方AMC不能简单做银行通道，不能简单脱离不良从事债权业务，变相从事项目融资，不能通过私募债等向公众融资扩大杠杆。

地方AMC的监管框架和条款既承继了全国性AMC的监管思路，又因地制宜的突出地方AMC专注本地金融风险化解的特色。随着未来地方AMC全国统一监管政策正式落地和监管框架的进一步完善，地方AMC定位不明、业务混乱的现状将明显改善。



第五章

新定位下的自身能力提升

回归“新”主业

AMC响应时代呼吁和监管要求，经历着从持有全面金融牌照的金控集团业务全面开花逐渐聚焦回归主业的过程，而这个“主业”较二十年前政策性时期的传统主业呈现出一个“新”字，从单纯的通过买包卖包进行不良资产收购处置，到通过多元方式参与风险机构的重整重组和风险化解，不良资产抑或风险资产来源更加多样，处置周期拉长，对AMC的能力要求也不同以往。

01

切实提升风险定价能力

02

利用多元手段增强市场化处置能力

03

增强融资能力，优化负债结构

04

以“强监管”要求强化内控管理能力

05

加强人才储备与专业团队建设能力

AMC在风险定价、风险管理、资源配置、人才储备的能力要求上体现出3.0阶段的特色，资产管理公司应该利用充分市场化的手段。随着中国不良资产行业的发展，不良资产管理公司的业务模式已经从单纯的不良资产收购处置演变为对错配资源的优化重整。新机遇也对资管公司的风险管理从单一的对不良资产信用风险的管理提升至全面完善的风险管理。资产管理公司将从综合化经营的管控角度积极实施全面风险管理，推动公司管控水平提升。

一、切实提升风险定价能力

在1.0和2.0阶段，部分资产管理公司虽然已经具备了丰富的对单个信贷资产及不良资产包的估值定价经验，但大部分资产价值仍然是在临近处置时点才逐渐明朗。进入3.0阶段，**风险资产类型和风险机构等均发生了变化**，**资产管理公司**将参与到更多行业性、困境机构风险的化解中，这一新定位需要其全面提升自身在交易中的**风险定价能力**。

1) **风险定价能力是资产管理公司的核心能力**。在新主业中，资产管理公司面对的风险由单纯的信用风险转变为困境机构的风险，不良资产来源从以金融机构为主转变为金融机构和非金融机构多元化构成，如何找到在市场中价值被“低估”的资产并以合理的价格介入，决定着能否为公司和投资者获得丰厚回报。资产管理公司应通过市场化手段，整合市场信息，充分利用数字化量化模型，形成涵盖信用风险、流动性风险、现金流不确定性和行业风险等在内的全方位风险定价模型。

2) 除具备传统的房地产、机器设备、应收账款等估值能力，还应该提升对特殊类型抵质押物或投资项目底层资产的估值分析能力，例如林权、矿权、加油站、学校收费权等。此外，在交易架构中，保底收益条款、反委托条款、收益互换条款、让与担保条款等愈加复杂的交易条款更加大了对特殊目的载体（SPV）估值的难度，需要更加专业的判断。本报告建议在相关行业估值专家和中介的协助下，资产管理公司应逐步提升自身对复杂估值方法和行业特性的研究和学习，并建立内部估值指引手册。





3) 在3.0阶段，重组重整作为不良资产处置手段，既可以帮助陷入困境的企业减轻债务压力，或注入新的资金盘活相关底层资产，又能为资产管理公司等投资人带来较高的投资收益，还能为维护社会稳定贡献力量。如何更好地选择债转股及债务重组等项目，则需要资产管理公司提升对国家宏观经济政策和环境的认知度和敏感性，将投资着眼于符合国家产业政策且具有潜在升值空间的资产和项目，对企业陷入困境的原因、财务数据表现、未来现金流预测、重组需要解决的难题等进行充分的判断，并为项目量身定做投资方案。

在重组和债转股项目中，资产管理公司应对拟转股企业所处行业进行全面了解，对未来经营计划和盈利预测进行充分调研和测算，避免盲目投资而产生再次不良风险。

而对于破产重整类项目，尤其是房地产行业的重整类案件，资产管理公司还应该更详尽的了解住宅类项目中存在的小业主债权情况，判断该类债权是否属于优先于抵押权的类别，是否已经产生业主维权或其他阻碍重整的社会事件存在，进而充分判断来自于银行的抵押类债权真实的回收价值范围和可能的回收期限，对估值定价做出全面防范风险的真实判断。

二、利用多元手段增强市场化处置能力

在3.0阶段，资产管理公司从传统的在经营处置类业务或重组类业务中扮演“买方”角色，转变为多样化参与到机构风险化解过程中，从不良资产的“终结者”转变为风险机构的“盘活者”。随着不良资产处置和管理周期的拉长，如何在减少资金占用的同时，对不良资产进行有效盘活并完成价值提升，成为了资产管理公司发展道路中绕不开的课题。

近年来，不良资产业务的“投行化”逐渐进入大众视野，即通过不良资产证券化、企业重组盘活、标的项目经营盘活、市场化债转股等投行手段，实现不良企业及项目的实质性盘活或资产管理公司的“轻资产”运营。

案例分析：

从“投行化”创新的实践成果来看，具备丰富经验及专业能力的五大全国性AMC和外资AMC已经在开拓创新的道路上有所突破。

机构	风险化解案例
信达资产	信达资产为解决大富科技控股股东配天投资整体债务问题，出资收购债权，并由信达深圳关联方信风投资作为管理人发起设立基金，对配天投资项下存续未偿还的债务开展债权收购及债务重组，协助控股股东盘活资产，完善和优化配天投资及其子公司产业结构。
东方资产	中国东方联合中交资本等外部资源，将中交集团存量高速公路资产贵隆高速项目转让至合作基金。有效降低中交集团负债水平，拓宽基础设施类资产盘活渠道，带动存量高速资产盘活运营，开创了金融资产管理公司参与基础设施领域存量资产盘活的先河。
橡树资本	当加拿大最大电力基础设施服务提供商之一InfraSource遭遇行业周期性低谷时，橡树资本联合另一能源公司收购InfraSource，并为其重新组建独立董事会，加大股权投资以扩大公司规模，剥离了非核心业务，使管理层能够专注于增长更高的公用事业基础设施市场。InfraSource得以实现收入和盈利水平的稳健增长。

综合金融服务“工具箱”助力企业升级和转型

灵活运用投行手段、有效引入外部资金是业务模式“轻装”的重点。资产管理公司始终以“化解金融风险，支持实体经济高质量发展转型”为使命，可利用自身行业优势灵活运用**综合金融服务“工具箱”**²⁴，充分发挥产业重组、资产重组和债务重组等资源整合能力，引入产业资本和技术等投行化处置能力，助力企业完成升级改造、实现转型突破，走绿色低碳的高质量发展之路。

同时，不良资产管理公司丰富的行业经验及社会资源，可在债务化解中扮演债务重整人或卖方顾问的角色，通过专业能力引导各方完成对资产的重整及盘活。



²⁴ 参见普华永道《中国不良资产管理行业改革与发展白皮书：转型篇》，2021年8月。

三、增强融资能力，优化负债结构

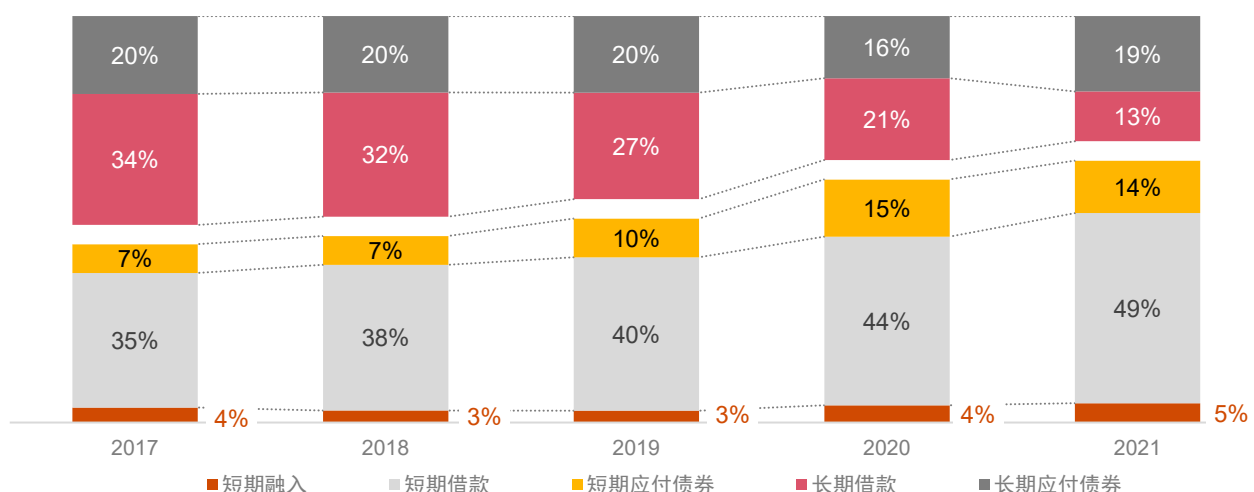
金融资产管理公司普遍面临资本充足和流动性风险管理两大难题，特别是资产负债期限匹配、融资成本管理、融资渠道多元化和稳定性等流动性管理问题始终是资产管理公司规模扩展的掣肘因素之一。

以大型资产管理公司为例，行业负债融资渠道有限，融资成本承受压力。

从负债结构来看，大型资产管理公司的主要付息融资来源包括借款和应付债券，融资渠道较为有限。其中，借款占比高于应付债券占比。整体负债结构中以短期负债为主，负债结构呈现来源有限、期限较短、流动性匹配难度较高的特点。

从价格方面来看，资产管理公司主要融资来源长期借款价格通常在LPR基础上进一步上浮，成本较高；金融债券发行方面，以一般金融债为主，平均利率为4.36%，较借款利率并无太多优惠；而具有价格优势的资产支持证券在金融资产公司的发行债券规模中占比较低，未能有效发挥出缓解资产管理公司的融资价格压力的作用。

图5：全国性资产管理公司各类融资规模占比



资料来源：全国性资产管理公司2017年至2021年年报、普华永道研究。

注：由于银河资管未披露财报，数据分析中未包含银河资管数据。2017年至2021年数据为四大资产管理公司合并数据，其中，中国长城未披露应付债券期限，应付债券数据中不含中国长城数据。



资产管理公司当前的负债结构中短期借款占比较高，增加了再融资风险；另外，由于不良资产现金流回款的不确定性较高，短期偿债风险增加。不良资产项目处置通常周期较长，与短期借款资金的期限不匹配增加了资产管理公司的流动性风险。为此，资产管理公司应提升资源配置和整合能力。

全国性AMC	充分利用其全面金融牌照的优势，形成 集团内资源协同 ，实现主业规模效应和上下游协同效应
地方AMC	发挥其化解地方金融风险的角色， 有机整合省内资源 ，成为地方风险化解的风险重整人

具体可以从以下方面提升能力：

- 调整长期及短期借款的占比，根据资产端的流动性情况结合预期信用减值损失风险，对流动性进行精细化管理；
- 做实资本金，多渠道补充社会资本，充实资本金；
- 利用好金融全牌照的优势，在资管新规正式实施的背景下，可通过发行资管产品（例如专项资产支持证券），向社会募资，做好资产的管理人；
- 追踪管理信用评级，关注国际评级机构（如穆迪、标普、惠誉）的评级标准，定期分析评级报告的标准和自身业务情况，积极应对潜在的评级变化风险，做到主动管理外部评级；
- 研究“轻资产”运营模式，调整业务结构，提高轻资产业务比重，加快现金流周转，提高资本回报率。



四、以“强监管”要求强化内控管理能力

应提高主业发展质量，完善公司治理架构，构建合规经营的制度和文

目前金融资产管理公司已经以金融控股公司形态客观存在，但部分公司也出现了一些乱象，如非主业迅速扩张、偏离主业；非金融主业向金融企业传染和扩散风险；股权安排复杂、难以穿透管理等，给金融业带来了潜在的监管风险。

准入决定和试行办法的出台为金融资产管理公司以金融控股公司的标准执行监管提供了方向和依据，也为金融资产管理公司提升公司内控管理水平提出了更高层次的要求。

- 坚守不良管理主业，提升质量效率

资产管理公司应积极回应监管要求与时代呼吁，坚守不良管理主业；全国性AMC应基于其拥有的上下游资源、经验丰富、业务手段多样等优势，利用并发挥于主业领域，增加创新型处置手段，盘活存量，从为问题企业的输血转化为助力企业造血，提升不良资产管理的质量和效率，切实发挥逆周期的救助性功能。

- 强化合规管理，重视内控制度建设

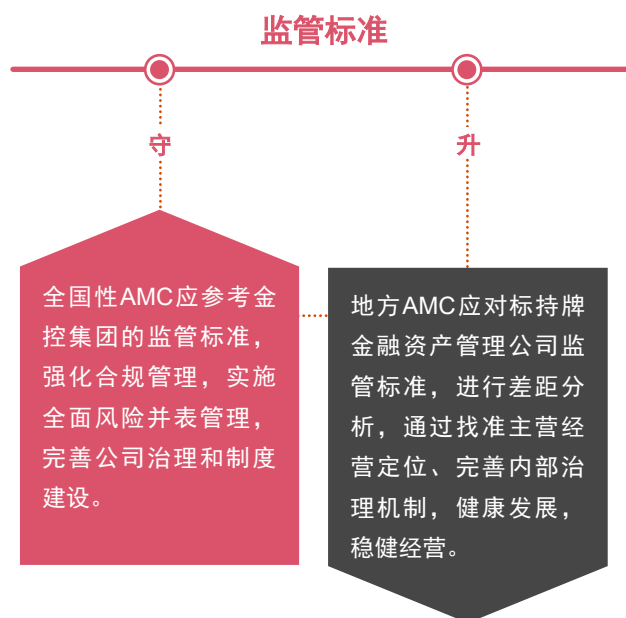
全国性AMC应以监管部门的要求及定位为基础，贯彻“主动管理、守住底线”的风险管理理念，强化合规管理，完善各项管理制度和管理办法的建立健全，科学设置“三道防线”，夯实内控基础，并严格贯彻内控制度的执行，充分发挥内控合规部门和内外审的检查监督作用；重视合规文化建设，构建合规经营的制度和标准，切实提高企业员工对合规经营的认知和标准。

- 实施以风险为核心的集团并表管理

参照原银监会《金融资产管理公司并表监管指引（试行）》有关要求，金融资产管理公司应建立健全以资本与风险管理战略为核心、以资本与风险管理政策为纽带、以风险管理工具为手段的全面风险管理体系，包括基于并表基础上的集团层面、母公司及分支机构层面的风险管理，有效涵盖和控制集团各级组织结构和各个业务层次的全部风险。

- 优化股权架构，形成穿透式管理

全国性AMC拥有经验丰富的管理人员及相对成熟的公司结构，具备根据业务趋势及政策要求快速调整治理架构的能力，也可通过治理架构的提升达到提升主业质量的目的。全国性AMC应建立健全清晰的股权结构，形成简明、可穿透的控股架构，以形成自上而下的穿透式管理；切实发挥金融资产管理公司 and 其所控股机构之间的协同效应，同时明确风险承担主体，形成金融板块与非金融板块的风险防火墙。





地方AMC应对标持牌金融资产管理公司监管标准提升公司内控管理水平

截至目前，我国地方AMC已成立59家²⁴，在化解地方金融风险、稳定区域经济上发挥着日益重要的角色。随着存量资产的累积和风险资产的持续暴露，未来地方AMC也有机会利用其立足本地的优势整合区域资源，盘活地方经济。

在当前发展阶段，地方AMC体量仍相对较小，在公司架构上中后台往往缺失，风险管理体系薄弱，核算系统数字化程度较低，合规管理能力不足，导致地方AMC在展业的同时，逐渐出现了由于监管体系不健全、公司治理欠缺而导致的诸如违规为企业放贷、违规收购不良资产、高杠杆经营、盲目进行跨区域扩张等市场乱象。2022年6月21日，国家审计署发布的《审计工作报告》中指出参与审计的20家地方资产管理公司偏离主业违规对外融资，其中151.07亿元形成不良或逾期，并指出内部治理机制存在重大缺陷等问题。

近年来，监管逐步提高对地方资产管理公司的监管力度，根据银保监会公开发布的规章立法工作计划中显示，《地方资产管理监督管理暂行办法》被列入立法计划中。地方资产管理公司在呼吁获准拥有金融许可证的同时，仍应修炼内功，针对持牌金融资产管理公司的监管要求，对其自身的业务进行整体梳理，进行差距分析，对标持牌金融资产管理公司监管标准提升公司内控管理水平。

²⁴ 参见银保监会发布的《地方资产管理公司名单》，2022年3月。



- **坚守主业及本地经营界限**

梳理自身现有业务，持续夯实主业基础和金融风险化解职责，剥离与主业无关的、违背监管规定的非核心业务，找准主营经营定位；同时充分利用现有的地方政府和相关部门的扶持政策，促进健康发展和稳健可持续经营。

- **完善公司治理结构，强化内控管理**

建立健全“三会一层”各司其职、协调运转、相互制衡的法人治理结构，有效发挥董事会战略决策作用，落实监事会和股东会的监管职能，加强经营层履职行为规范；根据监管规定完善内控管理体系，并协同运用内控合规部门和内外审的独立监督角色，强化内控制度的落实。

- **制定稳健的资本管理政策**

在引入多元融资渠道的同时，维持稳健的资本管理政策，通过与地方商业银行加强合作，引入低成本、可持续的资金，为业务的持续发展提供稳定的资金来源。同时，从内部资金管理上提升负债和资产的期限匹配，做好资产负债管理，提升资金的使用效率。

- **提升估值定价能力和数字化转型**

建立健全的风险管理制度和估值管理办法，完善风险管理流程和审批制度，提升估值技术的专业化水平和精细化程度，坚守风险管理的“三道防线”；提升业务和财务核算的数字化水平，引入量化工具和自动信息系统，以科技赋能，提升风险管理的质量和效率。

五、加强人才储备与专业团队建设能力

作为风险化解的“排头兵”，资产管理公司业务具有专业性、封闭性和复杂性等特征。在业务开展过程中，资产管理公司工作人员要面对银行、信托、其他资产管理公司等多方金融机构，地方政府、法院等机构，以及所属于不同行业的债务人，涉及资产定价、估值、制定交易架构及担保方式、设计处置方案等多项工作，并需要整合社会资源。因此，资产管理公司业务部门需要具备跨领域、跨行业知识储备、专业能力强、拥有较强资源整合能力的复合型人才。

据相关媒体报道，当前四大AMC从业人员中，除去中后台人员和非从事不良资产收购处置的人员后，仅为1500人左右。加上工作年限和经验等限制条件（能够参与不良资产完整收购处置周期的至少需要三年至五年经验），至少再减少一半人员，据此估算，不良资产管理行业的“行家”在全国范围内或不超过750人²⁶。

2017年以来，不良资产包价格持续上涨，一方面源于供需不平衡，各家资产管理公司为争夺市场份额展开价格竞争，抬高不良资产包价值；另一方面，资产管理公司在风险定价能力方面有所欠缺，议价能力不足。高额的收购价格提高了资产管理公司的经营成本，如何通过对不良资产的处置以消化高成本甚至实现盈利，是资产管理公司面临的又一大难题。经营压力更加凸显了资产管理公司专业人才储备不足、关键岗位人员素质不匹配的现状。

案例分析：

2020年，备受公众关注的海航破产重整案开始逐和重组，由中信信托有限责任公司和光大兴陇信托发酵升级。2021年10月31日，海南省高级人托有限责任公司组成的联合体成为信托受托人，民法院向海航集团及相关破产重整企业送达《民实现了对业务、管理、资产、负债、股权的全方事裁定书》，批准《海南航空控股股份有限公司重组》。“海航重整计划”极其复杂，是资本重及其十家子公司重整计划》《海航基础设施投资整、股权重整、债务重整等多种手段有机结合化集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》解困境企业危机的典型案例。在此类案例中，需《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公要全面掌握财务、法律、估值定价、企业重组、司重整计划》及《海航集团有限公司等三百二十构建投行化新产品、资本市场等方面知识的复合一家公司实质合并重整案重整计划》四个方案，型人才。为了能够更多的参与到此类复杂型风险海航重整拆分为四个完全独立运营的板块：航空化解案例中，资产管理公司亟需通过多渠道、多板块、机场板块、金融板块、商业及其他板块。行业引进具备风险管理能力的专业人才，以便有历经近两年时间，2022年4月海航集团相关破产效开展风险化解工作，完成国家赋予的重要使命。重整案四个重整计划全部执行完毕并获得法院裁定。其间，海南省国资委对海航集团进行了接管

²⁶ 参见微信公众号“不良资产头条”文章《不良资产行业人才断层》，2022年7月6日。

资产管理公司应从以下方面加强人才储备与专业团队建设能力：



复合型人才

01
估值定价



02
财务核算



03
资本市场

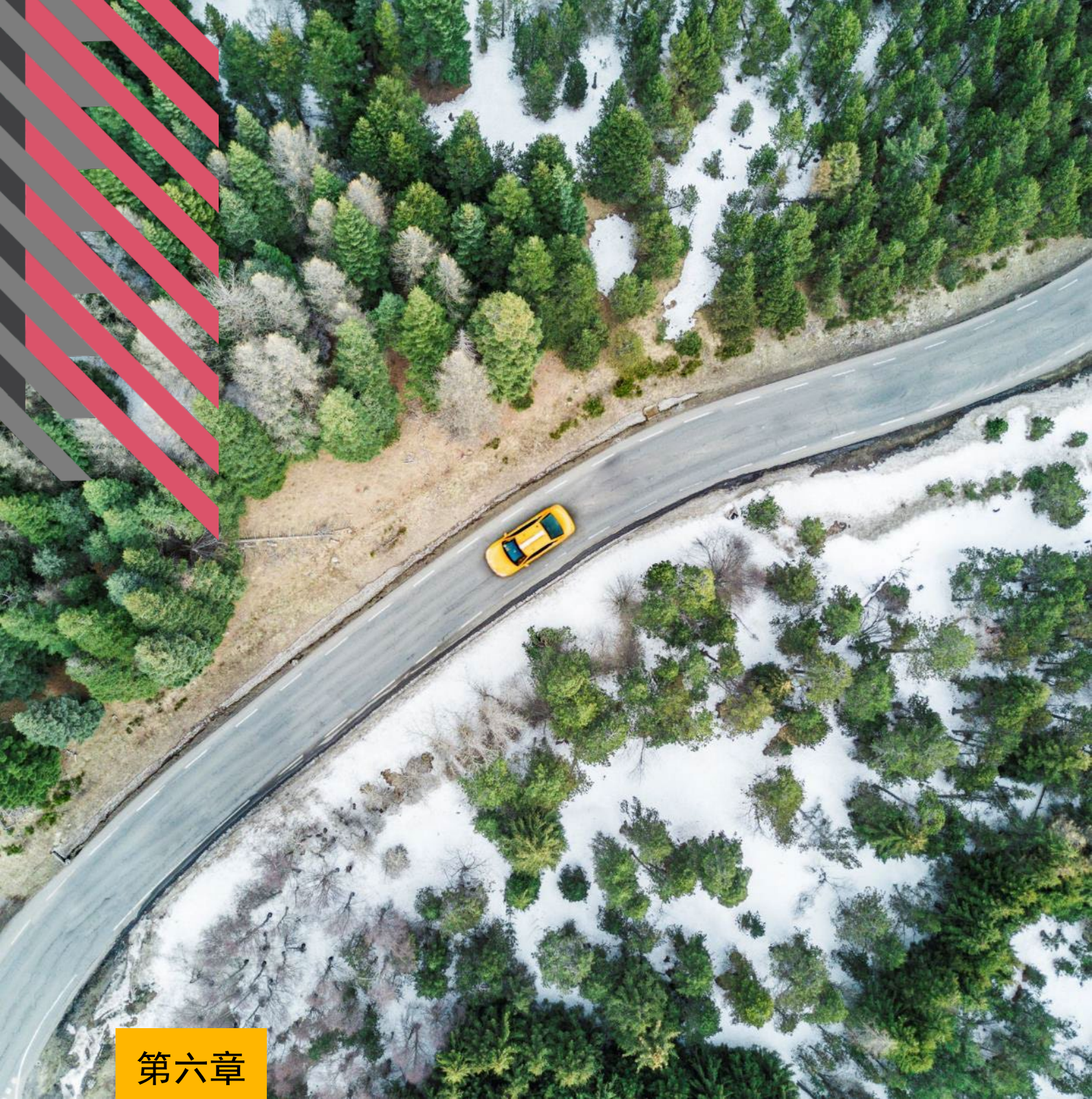


04
法律法规



05
投行化产品





第六章

经营环境和政策的 思考与建议

不良资产管理行业正在迈入3.0阶段，将回归不良资产处置主业，发挥特色功能和优势，聚焦化解中小金融机构、房地产、信托和地方政府债务等重点领域风险，为减轻企业负担和推动国民经济良性循环做出新的积极贡献。不良资产管理行业以资本消耗型业务为主，行业的发展需要资金与资本的支持。为了应对发展的新机遇与新挑战，需要鼓励不良资产管理公司前瞻性的布局资金与资本补充方案，丰富资金与资本结构，以持续有效的发挥金融稳定器功能，支持实体经济发展。

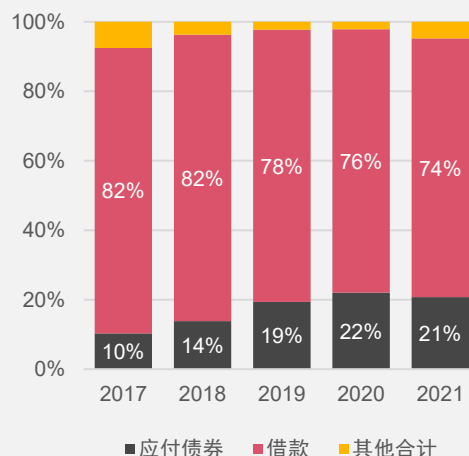
一、支持拓展融资渠道与降低融资成本

1. 以全国性AMC为例，负债融资渠道有限，融资成本承受压力

融资结构：长短期借款和应付债券是五大资产管理公司的主要负债来源，两者合计占比约为90%。其中，长短期借款占比高于应付债券占比。过往5年间，应付债券的占比整体呈现逐年升高的趋势，所占比例如下图所示，应付债券增长主要是来自金融债和资产支持债券的发行。

融资成本：人民银行于2022年7月20日公布的贷款市场报价利率(LPR)结果，一年期LPR为3.7%，5年期及以上LPR为4.45%，通常资产管理公司获得的长短期借款还需要在LPR的基础上浮一定点位。相较于银行借款，标准债券有一定的价格优势。从全国性资产管理公司实际发行的情况来看，应付债券的平均利率为4.02%，其中，占比最高的一般金融债的平均利率约为4.36%。

图6：全国性AMC负债结构

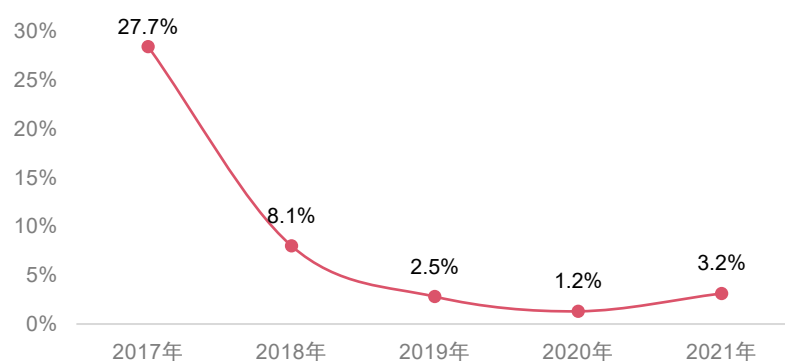


资料来源：资产管理公司定期报告，普华永道研究

2. 资产管理公司规模增速低于不良资产增速

较高的负债价格也在一定程度上对资产管理公司展业形成了压力。全国性资产管理公司近年来资产规模增速呈现逐年下降趋势，平均增速从2017年的27.7%下降至2021年的3.2%。

图7：全国性AMC资产规模增速变化



资料来源：资产管理公司定期报告，普华永道研究

与此同时，以商业银行业为主要来源的不良资产处置金额呈现逐年增加的趋势，不良资产流转通道不畅，导致部分风险没能有效化解。部分不良清收实际仍由银行进行，非洁净出表问题仍然存在，资产管理公司存在没能有效发挥专业作用的情况。

表4：全国性AMC资产规模增速与银行业不良资产处置规模比较

单位 (万亿元)	2017	2018	2019	2020	2021
全国性AMC资产增加额	0.48	0.18	0.06	0.03	0.08
商业银行处置不良资产规模	1.4	2.0	2.0	3.02	3.13
占比	34.3%	9.0%	3.0%	1.0%	2.6%

资料来源：资产管理公司定期报告，普华永道研究

3. 支持拓宽融资渠道、降低融资成本

- 支持拓宽“专项债”的发行领域：2022年3月8日，东方资产管理公司发债100亿元。2022年3月16日，长城资产管理公司发行100亿元金融债券，两者募资皆用于房地产行业风险化解。“专项债”为资产管理公司在房地产行业纾困工作中提供了“活水”，同时也是对资产管理公司探索融资渠道的尝试。2022年我国国内经济发展面临的严峻性、复杂性和不确定性有所加大，化解中小金融机构、信托和地方政府债务等重点领域风险需要提前部署。在资产管理公司资金补充方面，可基于已有的房地产“专项债”发行经验，支持资产管理公司发行如“中小金融机构专项债”、“信托公司专项债”等。
- 鼓励资产支持证券发行：2022年6月30日，上海证券交易所发布《关于进一步发展资产证券化市场功能支持企业盘活存量资产的通知》，通知中重点提到：鼓励和支持金融资产管理公司、金融资产投资公司以不良资产收购、实质性重组等方式形成的资产开展证券化融资。根据中央结算公司中债研发中心发布的《2021年资产证券化发展报告》显示，累计约6万亿的资产支持证券规模中，按交易市场划分，交易所占比约41%，银行间市场占比约54%。在发展交易所市场资产支持证券的同时，也可考虑鼓励资产支持证券在银行间市场发行，调动银行间市场资金，增加资金供给。
- 鼓励资产管理公司发行绿色债：2022年以来，绿色债券发行呈现快速增长特点。Wind债券概念板块ESG（绿色）债券数据显示，2020年上半年，绿色债券共发行567只，总计7473.29亿元，同比增长约49%。3月约有91%的绿色债券显现发行成本优势，较同月发行的可比债券低14个基点到53个基点不等。4月约有89%的绿色债券显现发行成本优势*。近年来，资产管理公司已经在实践绿色债券的发行，未来可以考虑进一步鼓励资产管理公司发行绿色债券，在拓宽融资渠道的同时，引导资产管理行业支持绿色产业发展。
- 鼓励适当降低资产管理公司债券在商业银行的资本权重：根据《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规定，对我国中央政府投资的金融资产管理公司的其他债权适用的风险权重为100%，等同于一般企业贷款。面对同样的资本占用，商业银行通常更愿意选择发放企业贷款以便在耗用相同资本时可以获取更高收益。与此同时，商业银行对其他商业银行的债权最高仅为25%，资本占用相差四倍。商业银行是银行间市场的主要参与者，降低资产管理公司债券在商业银行等金融机构的资本权重将间接降低资产管理公司的融资成本，改善负债结构、提升不良资产的收购和处置能力。有利于资产管理公司降低对短期融资的依赖，适当拉长负债期限，提升负债稳定性。

资料来源：2022年7月1日《中国证券报》

二、鼓励社会资本进入资产管理行业

1. 充实资本是发展的基础

按照银保监会的要求，资产管理公司的资本充足率不得低于12.5%，高于一般商业银行10.5%的标准。有效的资本补充是资产管理公司拓客展业与抵抗自身经营风险的保证。近年来，资产管理公司的业务规模不断扩大，内源性资本补充尚不能满足业务发展需求，外源性资本补充来源又相对有限。通过计算资本充足率/监管要求的比例，可以观察到资产管理公司的比率为1.22-1.29，与股份制商业银行和城商行的平均水平相若。近年来，商业银行通过多种渠道积极补充资本，应对资本需求，资产管理公司也应提前部署资本补充方案，以应对未来发展和抵抗风险的需要。

表5：各类型银行资本充足率

	大型商业银行	股份制商业银行	城市商业银行	农村商业银行
资本充足率(2021年)	17.29%	13.82%	13.08%	12.56%
资本充足率/监管要求(10.5%)	1.65	1.32	1.25	1.20

表6：全国性资产管理公司资本充足率

	信达	东方	长城	华融	银河
资本充足率(2021年)*	16.18%	15.28%	15.38%	12.95%	未披露
资本充足率/监管要求(12.5%)	1.29	1.22	1.23	1.04	不适用

资料来源：资产管理公司定期报告，银保监会网站信息，普华永道研究。

*由于已披露信息的期间不同，各家资产管理公司的数据时点可能存在差异。

资本来源方面，全国性资产管理公司及地方资产管理公司的资本来源主要是国有资本，占比分别达到了90.3%和81.5%。一方面，国有资本夯实了资产管理行业的资本基础，从另一方面也可以看到国有资本发挥引导带动作用的空间。

表7：资产管理公司的资本构成

	国有资本	社会资本/H股	合计
全国性资产管理公司	90.3%	9.7%	100%
地方资产管理公司	81.5%	18.5%	100%

资料来源：资产管理公司定期报告，天眼查，普华永道研究

2. 通过直接和间接方式鼓励补充资本

- 鼓励通过公开市场吸引资本投入：金融资产管理公司的发展正步入3.0阶段，在回归“新”主业的过程中，对于资本消耗的需求也会相应增加。在资本补充工具方面，五大资产管理公司已经有二级资本债、永续债和优先股等成功发行经验，可以通过这些工具的使用，实现多层次资本补充。一方面，在进行资本补充时，可以指导鼓励资产管理公司在交易所、银行间市场发行相关工具，扩大市场供给；另一方面，也可通过适当降低资产管理公司相关工具在商业银行的资本权重等方式，增加对投资方的吸引力。
- 可以鼓励和引导社会资本进入资产管理行业：根据发改委、科技部、工信部、财政部、人力资源与社会保障部和人民银行于2020年10月14日发布的《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》的相关要求，将依法支持社会资本进入银行、证券、资产管理、债券市场等金融服务业。目前五大资产管理公司的持股比例中，国有资本占比约90.3%，在地方资产管理公司中，国有资本占比约81.5%。在作为资本基石的同时，国有资本还可以发挥带动引导效应，通过定向增发、引进战略投资者等方式，鼓励和带动全国或地方性优势社会资本进入，丰富资产管理公司的股权结构。通过相对控股等方式，发挥资本的杠杆作用，为资产管理公司注入新鲜血液，盘活存量资产。在补充资本的同时，社会资本通常深度参与全国或地方经济发展，熟悉所在经营地的经济生态，也有着丰富的社会资源和可借鉴的多种行业企业管理经验，在进行不良资产清收化解工作的过程中，可以发挥其优势，拓宽清收处置路径，助力资产管理公司发展。
- 2022年7月，银保监会印发了《金融资产投资公司资本管理办法(试行)》，规定金融资产投资公司各级资本充足率与商业银行的最低要求保持一致。与金融资产投资公司“债转股”的业务模式相比，金融资产管理公司的资产结构和既有业务模式更贴近于商业银行，未来可以考虑研究将资产管理公司的资本充足率适度降低，与商业银行及金融资产投资公司趋同，在充分防范风险的同时，为金融资产管理公司缓解资本补充压力。按照截至2021年的数据进行测算，充足率降低2个百分点，将可以额外释放约20%的风险资产规模。



三、完善相关政策配套，增强司法保障

资产管理公司收购金融不良债权后，通过诉讼、执行或破产程序进行清收处置，以达到现金清偿实现债权。而在清收处置过程中，司法效率十分重要，回收期限的长短及实现债权的费用对资产管理公司经营业绩和实现收益影响重大。

呼吁重新出台相关司法解释 – 失效的“十二条”

早在2001年最高人民法院就出台了《最高人民法院关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产案件适用法律若干问题的规定》即司法解释“十二条”，对金融资产管理公司在司法程序中予以一定的便利。其中比较重要的条款包括：

这些司法解释从实体和程序上对金融资产管理公司的债权回收和实现明确了方向也提供了便利。此后的二十年间，全国性AMC和地方AMC的金融债权诉讼案件都参考了该司法解释。然而2020年最高人民法院为配合《民法典》相关配套司法解释的颁布和施行，废除了“十二条”司法解释，至今也没有颁布新的替代性司法解释，导致资产管理公司通过发布债权转让暨债务催收公告的方式履行债权转让通知义务、中断诉讼时效、主张权利的有效性目前处于不明确的状态。我们呼吁最高人民法院尽快制定相关配套司法解释，在转让主体的认可、转让通知生效以及报纸公告催收产生诉讼时效中断效果等方面继续给予专门的政策支持，并且应注意明确政策支持除包括金融资产管理公司外还应包括地方资产管理公司。

主要事项	法条内容
诉讼主体变更	债权转让后，诉讼尚未审结的案件，可以根据原债权银行或者金融资产管理公司的申请将诉讼主体变更为受让债权的金融资产管理公司
减免申请保全费用	申请财产保全的，如金融资产管理公司与债务人之间债权债务关系明确，可以不要求金融资产管理公司提供担保
履行债权转让通知	金融资产管理公司受让国有银行债权后，原债权银行在全国或者省级有影响的报纸上发布债权转让公告或通知的，可以认定履行了债权转让的通知义务
诉讼时效中断	原债权银行在全国或者省级有影响的报纸上发布的债权转让公告或通知中，有催收债务内容的，该公告或通知可以作为诉讼时效中断的证据

呼吁未来民事强制执行法的实施能够给资产管理公司提供相关便利，提升债权处置效率

2022年6月，最高人民法院向全国人大提交《中华人民共和国民事诉讼法（草案）》。该草案对民事执行程序的一般规定、执行机构和人员、执行依据和当事人、执行程序、执行救济与监督做出了全面规范。执行程序的立法将对“切实解决执行难”、“依法保障胜诉当事人及时实现权益”等目标起到推动作用。

但是经调研了解，不良资产管理行业参与者普遍担心目前该草案第20条、第21条和第37条相结合可能会对资产管理公司受让银行债权后在执行阶段申请变更当事人造成一定的延迟和障碍。

法条援引

第37条第二款“申请人或者被申请人不属于执行依据确定的权利人或者义务人的,应当提交依据本法第二十条或者第二十一条规定作出的生效法律文书。”

第20条“申请人依据本法第十八条第二款和第十九条第二款规定向有执行管辖权的人民法院或者执行法院申请变更、追加当事人并提交相关证据材料的,人民法院应予受理。人民法院受理申请后,应当在立案之日起六十日内审查完毕并作出裁定。证据确实、充分,理由成立的,裁定变更、追加执行当事人;理由不成立的,裁定驳回。”

第21条“申请人或者被申请人对人民法院依据本法第二十条第二款规定作出的裁定不服的,可以在

裁定送达之日起十五日内,向作出裁定的人民法院提起诉讼,也可以在裁定送达之日起十日内,向上一级人民法院申请复议,但是依据本条第三款规定应当提起诉讼的除外。申请人或者被申请人依法申请复议的,上一级人民法院应当在立案之日起六十日内审查完毕并作出裁定。申请人或者被申请人对人民法院依据本法第十九条第二款第五项、第六项规定作出的裁定不服,可以在裁定送达之日起十五日内,向作出裁定的人民法院提起诉讼。”

法条分析

根据上述法条规定，如果银行在债权转让给资产管理公司之前提起诉讼并获得生效判决，之后实施债权转让，资产管理公司在执行程序申请变更自身为权利人，则需要提交相关证据材料，人民法院受理申请后，应当在立案之日起60日内审查完毕并作出裁定。而被申请人（即债务人保证人等义务人）如果对该裁定不服，可以提起诉讼或者复议。这一操作会给资产管理公司行使权利造成不便，也可能会给恶意拖延债务的“老赖”提供通过异议和诉讼程序拉长执行期限的途径。

在当前的司法实践中，针对金融债权转让执行程序中，不论是一级市场还是二级市场转让后，申请人提交债权转让协议以及转让方盖章的债权转让确认函等材料，法院会做出变更申请执行人的裁定，并可以及时启动或者恢复执行程序。

因此，最高人民法院未来在《民事强制执行法》之外出具司法解释非常必要，针对金融不良债权转让后的权利人认定和变更提供简易或快速认定程序，以促进不良资产收购方的收购意愿，防止相关法条成为恶意拖延履行债务的手段。

四、呼应监管要求，拓宽“新”主业范围

银保监会于2022年6月发布的**62号文**在保证AMC合规、合法、深耕金融风险化解主业的基础上，进一步拓宽AMC的业务范围，**扩大对“不良资产”业务的认定范围和标准**，即金融机构可以将涉及债委会项目、债务人已进入破产程序、已逾期90天以上的本金或利息等权益、已出现违约的公开市场债券；因疫情影响延期还本付息后再次出现逾期的资产或相关抵债资产等五大类金融资产转让给AMC。

2022年5月，国务院办公厅发布了《**国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见**》（国办发[2022]19号文），提出为加快构建新发展格局，推动高质量发展，需进一步盘活基础设施等领域的存量资产、扩大有效投资，对存量资产的方向提出了重点领域、重点区域和重点企业，明确了未来存量盘活工作的聚焦方向。19号文确立了不良资产管理公司在盘活不良资产中的关键作用，对不良业务管理范围给予了更大的灵活性和政策支持，包括：

- 支持资产管理公司按照市场化原则**积极参与盘活存量资产**，鼓励符合条件的金融资产管理公司通过发行债券融资，解决负债久期与资产久期错配等问题；
- 支持金融资产管理公司通过不良收购处置、实质性重组、市场化债转股等方式盘活**闲置低效资产**；

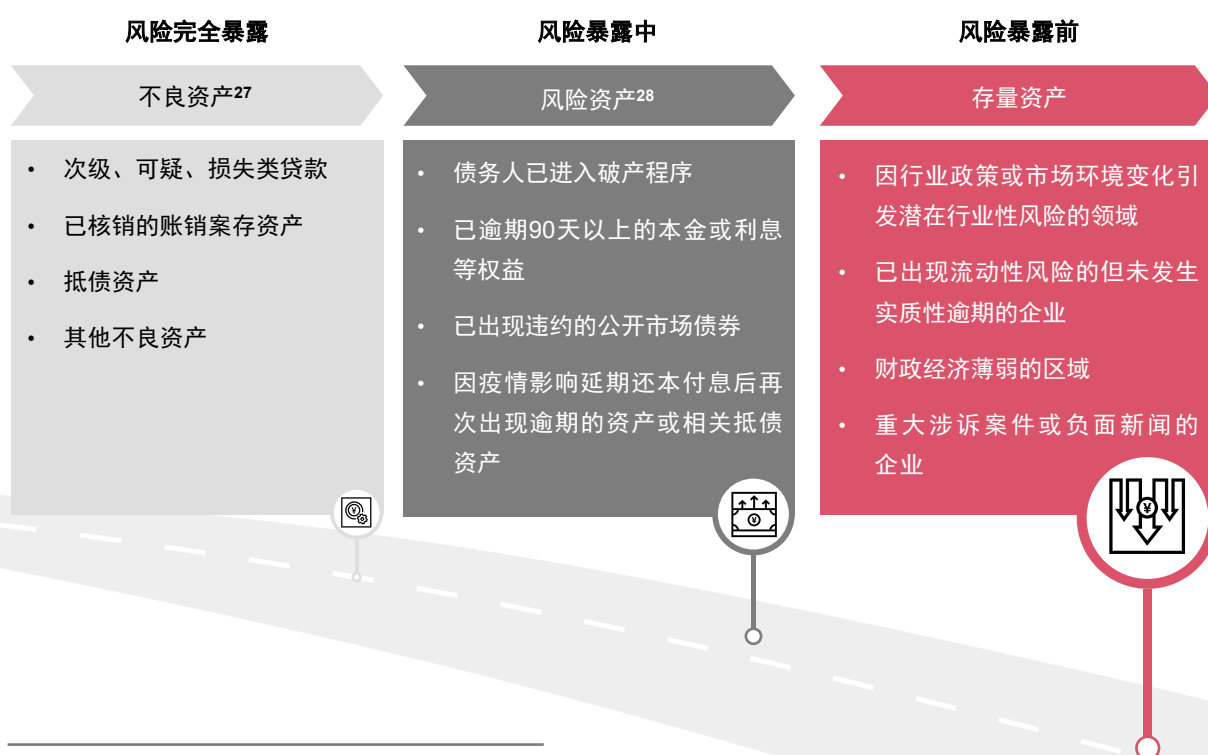
存量资产与不良资产和风险资产相比，其风险前瞻性上更进一步，政策的落地也需要对存量资产做出更加清晰明确的范围定义、业务指引和监管办法，凸显风险预警的前瞻性。其中，对于存量资产的前瞻性范围，我们提出了如下风险预警信号：

- **因行业政策或市场环境变化引发潜在行业性风险的领域**，如暂时满足“三道红线”要求但仍存在流动性风险的房地产企业、双碳政策下的能源及重工业企业等；
- **已出现流动性风险的但未发生实质性逾期的企业**：如通过借新还旧、展期等方式暂时性解决短期流动性缺口的企业；负债率较高、资本充足率不足的企业。
- **财政经济薄弱的区域**，如地方政府债务率较高、财政收支平衡压力较大的地区；
- **存在重大涉诉案件或负面新闻的企业等**。





监管部门在未来可根据国家发展的新形势以及国务院19号文的试点结果进一步研究扩大对不良资产公司主业的限定范围，充分调动AMC在资源协调、风险化解的专业能力，深度参与不良资产化险、存量资产盘活、扩大有效投资，响应国家号召。



27. “不良资产”定义参见《金融企业不良资产批量转让管理办法》（财金〔2012〕6号）。

28. “风险资产”定义参见《关于引导金融资产管理公司聚焦主业积极参与中小金融机构改革化险的指导意见》。

五、区分情景，制定更具弹性的集中度标准

近年来，我国不同行业的大型企业出现债务危机，除众多知名房地产企业外，包括北大方正、清华紫光等一众科技公司也申请进入了破产重整程序，上述企业牵扯面广，如债务危机形成后未妥善化解，风险传导范围和区域广泛且难以预知。大型企业、重点领域的风险化解需通过大力度、强专业的救助方案和措施，达成对国家发展有利的优质资产的保护目的。不良资产管理公司将担当重大金融风险化解的重要角色。

以往监管部门为积极响应国家“房住不炒”、“三道红线”等政策，出台了一系列政策为AMC对房地产企业的投资设定了范围，同时加大了对房地产业集中度的管理，这一举措有效地引导了AMC回归主业发展，将其能力有效地分配于不同的需要化解的金融风险领域中。

当前监管机构要求金融资产管理公司定期报送客户集中度或行业集中度信息，但尚未就相关指标进行定量规定。参考2006年原银监会发布的《商业银行风险监管核心指标》单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。

如参考商业银行的集中度比例，难以满足AMC参与特大型困境企业救助的实际需要，当困境企业体量庞大时，该指标会被轻易突破。设置客户集中度指标和行业集中度指标有利于资产管理公司和监管机构监测风险集中度，防范经营风险。我们呼吁监管机构未来对集中度标准设置时可考虑**设置绝对指标和相对指标，如考虑AMC救助金额占救助项目或债委会整体规模的相对比例等**；同时规范使用特殊监管指标的条件和标准，如在救助项目中，**AMC不是单一投资人或承接人**；救助行动有清晰的重组方案和明确的退出机制；风险资产或机构的盘活可能性较高等。

区分情景，制定更具弹性的集中度标准与要求，可在保证AMC业务开展的合法与合规性的同时，为AMC提供足够的政策支持，并对AMC在重大案件救助领域制定明确的要求和标准，有利于AMC充分发挥其风险化解能力，执行和开展特大型企业的救助工作。





六、不良资产经营的税务思考

随着金融业进一步发展和扩大开放，以资产管理公司为主的不良资产管理从业机构迎来了发展新机遇。在新形势下，多元化业务模式和复杂化业务场景的税务处理及税收风险对不良资产管理行业带来的影响愈发突出。

政策现状

针对不良资产管理行业，现存有效的税收法规主要包括以下两个文件：

2001年，国家为鼓励解决国有银行不良资产问题，曾特别针对四家AMC出台税收政策，即《财政部、国家税务总局关于中国信达等4家金融资产管理公司税收政策问题的通知》（财税[2001]10号），为四大AMC收购、承接相关国有银行不良资产及其后期处置的典型业务场景提供一定的免税优惠。

2016年，由于营业税改征增值税，国家又出台《财政部、国家税务总局关于营业税改征增值税试点若干政策的通知》（财税[2016]39号，以下简称“39号文”），规定四家AMC在收购、承接和处置剩余政策性剥离不良资产和改制银行剥离不良资产过程中开展的部分业务免征增值税。同时，该文件也规定中国长城资产管理公司和中国东方资产管理公司如经国务院批准改制后，继承其权利、义务的主体及其分支机构处置剩余政策性剥离不良资产和改制银行剥离不良资产，可以比照上述政策执行。

AMC面临的税务挑战

上述关于AMC的税收政策针对四家AMC助力国有银行政策性剥离不良资产的特定背景而制定。如今，原先“政策性”的四大AMC已由国有独资转变为财政部控股的国有金融机构，且随着AMC从政策性向商业化转型，AMC行业已经形成了“5+N+银行系+外资系”的格局，地方AMC、非持牌AMC、银行系AMC和外资AMC也参与到金融风险化解、稳定金融市场的主体中，成为了我国金融体系的重要组成部分。AMC的不良资产来源也更加广泛，包括银行、非银行金融机构和非金融企业等；收购和承接方式日益多变，包括自主收购，委托收购和合作收购等。

在不良资产管理3.0时代下，暂未有新的行业性税收政策出台，而上述现有政策无法涵盖目前绝大部分AMC及其业务。AMC基于通用税收法规或参考现有针对四家AMC的税收法规申报缴税，其税务处理存在较大不确定性，可能引发税务风险，也给AMC及其财税人员带来巨大挑战。举例如下：

1. 逾期贷款收回款项的税务处理不明确

根据企业所得税有关法规（国家税务总局公告[2010]23号，以下简称“23号文”），针对未逾期贷款收回款项，应根据先收利息后收本金的原则，按贷款合同确认的利率和结算利息的期限计算利息，并于债务人应付利息的日期确认收入的实现；针对逾期贷款收回款项，其逾期后发生的应收利息，应于实际收到的日期或者虽未实际收到，但会计上确认为利息收入的日期，确认收入的实现。

实操中，由于AMC管理的不良资产在购入前很可能已经出现利息逾期情况，其信用风险通常高于银行等金融机构，则会计处理上可能先冲抵本金，然后再计利息收入，而与上述税收政策规定不一致。

除39号文规定四家AMC接受相关国有银行的不

良债权取得的利息免增值税外，目前的税收法规

未针对AMC收到逾期贷款回收款的企业所得税，以及四家AMC以外的AMC对此业务的增值税处理有所明确规定。税务机关很有可能参考23号文进行判定，如AMC按其会计处理确认纳税义务发生时点，则存在一定的税务风险。

2. 债权转让的增值税处理不明确

AMC的不良债权转让收益是其收益的重要来源。根据财税[2016]36号文的规定，对不良债权转让是否属于应税行为、不良债权转让收益应该按照何种税目计算缴纳增值税并不清晰。

实操中，法规不明确也导致各地执行口径不一，有的税务局认为债权转让行为应按无形资产中的其他权益性无形资产计征增值税，有的税务局认为债权属于金融商品应照金融商品转让缴纳增值税，也有的税务局认为其不属于增值税应税行为无需缴纳增值税。

不良债权处置收益的增值税处理不明确和不一致使AMC面临潜在税务风险。

3. 不良资产损失税前扣除的企业所得税处理不明确

根据《国家税务总局关于发布〈企业资产损失所得税税前扣除管理办法〉的公告》（国家税务总局公告[2011]25号，以下简称“25号文”）和《国家税务总局关于企业所得税资产损失资料留存备查有关事项的公告》（国家税务总局公告[2018]15号）等有关规定，不同类型的损失需要满足不同的条件和资料要求，才允许在企业所得税前扣除。

首先，25号文对于转让不良债权的相关损失应依照何种损失类型进行扣除没有明确的规定。虽然该文件对打包转让资产损失有所说明，但对于如何界定文件所提及的“不同类别”资产存在争议，各地税务机关对于转让应收债权产生的损失如何在企业所得税前扣除的执行口径不一。

其次，AMC可能会遇到难以提供符合25号文要求的备查资料等实际困难，特别是对于个贷债权，可能难以获取文件要求的相关材料，损失税前扣除难度较高。

除上述资料要求的不确定性外，现行税收法规对于如何确认损失金额也没有明确规定，如以单项资产还是组合资产为单位确认损失金额、债务重组涉及债权多方流转的情况下如何计算损失金额等。

通常，AMC的不良资产损失金额较大，有关企业所得税税前扣除的政策和处理不明确使得AMC需要关注有关税务风险。

除上述业务的税务处理不明确外，有些金融机构常用的行业性税收政策并不适用AMC，也是AMC税负优化管理中期待解决的问题。例如，根据企业所得税有关规定，对于政策性银行、商业银行、财务公司、城乡信用社和金融租赁公司等金融企业，每年均可按其本年末准予提取贷款损失准备金的贷款资产余额的1%扣减截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的余额做税前抵扣；对于AMC，目前没有可适用的特殊政策，则其每年计提的各项准备金均无法在企业所得税前扣除，相关损失仅在实际发生时且资料准备完整的情况下才允许税前扣除（详见上述第3点）。





思考与建议

1. 配套政策，明确处理

鉴于不良资产业务本身的特殊性及其在3.0时代下的创新多变，现有税收法规对新兴业务主体和创新业务模式缺乏明确规定的现状对AMC的税务合规和税负优化管理带来极大挑战，企业所得税资产损失扣除、增值纳税义务判定和可能出现的税会差异等处理要求亟待明确。

“大不良”格局初见雏形。顺应时代发展，政策与业务发展协同共进，才能激发AMC的活力与竞争力。随着监管的进一步深化，如不良资产管理行业税收政策能够配合行业变革，逐步明确有关规定并发挥激励作用，将有助于改善AMC的税务困境，降低其税务风险，提升其服务实体经济的能力，鼓励和推动行业健康快速发展。

2. 提前规划，充分沟通

在现有税收环境下，针对不良资产管理的行业性优惠政策有限，则AMC应充分利用一般性税收优惠，在业务方案设计中提前考量税务影响，基于对交易环节和交易安排的具体分析，提前做好合理的税务规划，实现税收优惠应享尽享。

同时，AMC应加强与各级各地主管税务机关沟通，积极探讨不同方案可行性，从税收角度综合评估其利弊和成本，努力实现税务效率最大化。

附录一：中国资产管理公司名单

截至2022年3月，已获银保监会批复的持牌资产管理公司共64家，其中全国性资产管理公司五家，银保监会公布的地方性资产管理公司59家，行业总注册资本接近五千亿元。具体名单以成立日期排列如下：

一、全国性资产管理公司

公司名称	成立日期	注册资本（万元）	主要股东/出资人
中国信达资产管理股份有限公司	1999-04-19	3,816,454	财政部、全国社会保障基金理事会、中国远洋运输集团有限公司
中国东方资产管理股份有限公司	1999-10-27	6,824,279	财政部、全国社会保障基金理事会、中国电信集团有限公司
中国华融资产管理股份有限公司	1999-11-01	8,024,668	财政部、中国中信集团有限公司、中保融信私募基金有限公司
中国长城资产管理股份有限公司	1999-11-02	5,123,360	财政部、全国社会保障基金理事会、中国财产再保险有限责任公司
中国银河资产管理有限责任公司	2005-09-30	1,000,000	中国银河金融控股有限责任公司、中央汇金投资有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司

二、地方资产管理公司

省份	公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	主要股东/出资人 ²⁶
上海	上海国有资产经营有限公司	1999-09-24	550,000	上海国际集团有限公司
海南	海南联合资产管理有限公司	2003-07-18	103,367	海南高速公路股份有限公司、海南金城国有资产经营管理有限责任公司、海南省旅游投资发展有限公司
北京	北京市国通资产管理有限责任公司	2005-02-02	200,000	北京市国有资产经营有限责任公司
广东	广东粤财资产管理有限公司	2006-09-14	500,000	广东粤财投资控股有限公司
福建	福建闽投资资产管理有限公司	2008-11-10	150,000	福建省福投投资有限责任公司
江苏	江苏资产管理有限公司	2013-05-16	719,905	无锡市国联发展（集团）有限公司、无锡国联金融投资集团有限公司、无锡市太湖新城发展集团有限公司
广西	广西金控资产管理有限公司	2013-06-07	1,000,000	广西金融投资集团有限公司
浙江	浙江省浙商资产管理有限公司	2013-08-06	709,711	浙江省国际贸易集团有限公司、财通创新投资有限公司、宏信远展企业管理有限公司
安徽	国厚资产管理股份有限公司	2014-04-29	279,243	安徽博雅投资有限公司、杭州文心复兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市朗润集团有限公司
山东	山东省金融资产管理股份有限公司	2014-12-31	3,663,911	山东省鲁信投资控股集团有限公司、山东省财政厅、济南财金投资有限公司
四川	四川发展资产管理有限公司	2015-01-28	300,000	四川金融控股集团有限公司、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、四川富润企业重组投资有限责任公司

²⁶ 仅统计排名前三的股东/出资人

省份	公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	主要股东/出资人
湖北	湖北省资产管理有限公司	2015-02-16	300,000	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、义乌商阜创智投资中心（有限合伙）、武汉市都市产业投资集团有限公司
宁夏	宁夏顺亿资产管理有限公司	2015-04-22	1,020,000	宁波梅山保税港区六鑫木股权投资合伙企业、拉萨经济技术开发区碧景创业投资合伙企业（有限合伙）、北京志比天高商贸有限公司
上海	上海睿银盛嘉资产管理有限公司	2015-06-10	200,000	上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司、上海爱建信托有限责任公司、北大荒粮食集团有限公司
内蒙古	内蒙古金融资产管理有限公司	2015-08-07	543,000	内蒙古自治区财政厅、包头市财政局、呼和浩特市财政局
河南	中原资产管理有限公司	2015-08-31	500,000	河南省财政厅、河南省农业综合开发有限公司、郑州发展投资集团有限公司
山东	中信青岛资产管理有限公司	2015-09-21	300,000	中信百年资产管理有限公司、青岛国际投资有限公司、青岛地铁金融控股有限公司
河北	河北省资产管理有限公司	2015-11-24	260,000	河北建投雄安建设开发有限公司、天津骏嘉企业管理有限公司、河北港口集团有限公司
福建	厦门资产管理有限公司	2015-12-28	160,000	厦门金圆金控股份有限公司、厦门国贸控股集团有限公司
浙江	光大金瓯资产管理有限公司	2015-12-29	500,000	中国光大集团股份公司、温州市国有资本投资运营有限公司、温州市工业与能源发展集团有限公司
湖南	湖南省财信资产管理有限公司	2015-12-31	300,000	湖南财信金融控股集团有限公司

省份	公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	主要股东/出资人
山西	华融晋商资产管理股份有限公司	2016-02-04	313,000	北京华融晋商投资中心（有限合伙）、山西金融投资控股集团有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司
江西	江西省金融资产管理股份有限公司	2016-02-29	300,000	江西省金融控股集团有限公司、萍乡市国有资本投资集团有限公司、吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司
甘肃	甘肃资产管理有限公司	2016-03-24	468,904	甘肃省国有资产投资集团有限公司、甘肃金融控股集团有限公司、甘肃省金融资本集团有限公司
天津	天津津融资产管理有限公司	2016-04-25	300,000	天津津融投资服务集团有限公司、邦信资产管理有限公司、天津市星河投资发展有限公司
江苏	苏州资产管理有限公司	2016-05-23	500,000	苏州市财政局、东吴创新资本管理有限责任公司、东吴证券股份有限公司
黑龙江	黑龙江省嘉实龙昇金融资产管理有限公司	2016-06-13	100,000	海南嘉盛锦业投资有限公司、永兴复（北京）投资有限公司、黑龙江省建设投资集团有限公司
青海	昆朋资产管理股份有限公司	2016-06-17	100,000	青海晨鸣实业有限公司、山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司、青海泉汪投资管理有限公司
重庆	华润渝康资产管理有限公司	2016-06-21	500,000	华润金控投资有限公司、重庆渝富控股集团、重庆市地产集团
西藏	海德资产管理有限公司	2016-07-04	472,127	海南海德资本管理股份有限公司
陕西	陕西金融资产管理股份有限公司	2016-08-16	450,851	陕西延长石油资本控股有限公司、陕西财金投资管理有限责任公司、天津宏信远鹏企业管理有限公司
广西	广西广投资资产管理股份有限公司	2016-10-21	100,000	广投资本管理集团有限公司、宏瓴（上海）股权投资管理有限公司、广西智多实业有限公司
天津	天津滨海正信资产管理有限公司	2016-11-24	100,000	天津正信集团有限公司、天津市润兆投资发展有限公司、天津合盈资产管理有限公司
湖北	湖北天乾资产管理有限公司	2016-12-12	272,179	武汉天盈投资集团有限公司、深圳前海三智华锦股权投资基金企业（有限合伙）、卓尔控股有限公司

省份	公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	主要股东/出资人
云南	云南省资产管理有限公司	2016-12-19	555,556	云南省投资控股集团有限公司
山东	泰合资产管理有限公司	2017-01-24	1,000,000	中国民生投资股份有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、山东发展投资控股集团有限公司
浙江	宁波金融资产管理股份有限公司	2017-02-16	100,000	宁波市金融控股有限公司、邦信资产管理有限公司、宁波开发投资集团有限公司
福建	兴业资产管理有限公司	2017-02-20	195,000	兴业国信资产管理有限公司
广东	深圳市招商平安资产管理有限责任公司	2017-03-10	300,000	深圳市招融投资控股有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、深圳市投资控股有限公司
重庆	重庆富城资产管理有限公司	2017-03-28	150,000	麦启投资（上海）有限公司、重庆佳利科技有限公司、重庆金融资产交易所有限责任公司
山西	晋阳资产管理股份有限公司	2017-03-30	300,000	晋商信用增进投资股份有限公司、中国海外控股集团有限公司、晋能控股煤业集团有限公司
广东	广州资产管理有限公司	2017-04-24	630,946	广州越秀金融控股集团股份有限公司、广东恒健投资控股有限公司、广东省粤科金融集团有限公司
辽宁	辽宁富安金融资产管理有限公司	2017-05-09	100,000	瀚华金控股份有限公司、沈阳产业投资发展集团有限公司、辽宁瀚华资本管理有限公司
贵州	贵州省资产管理股份有限公司	2017-06-06	1,000,000	贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）、贵州贵安金融投资有限公司、贵州高速投资集团有限公司
安徽	安徽省中安金融资产管理有限公司	2017-06-26	400,000	安徽省投资集团控股有限公司、中润经济发展有限责任公司、安徽新力金融股份有限公司
黑龙江	黑龙江国瑞金融资产管理有限公司	2017-07-07	100,000	国投资产管理有限公司、宁波穗甬汇智投资管理合伙企业（有限合伙）、锦州益海商务中心（有限合伙）
河南	河南资产管理有限公司	2017-08-08	500,000	河南投资集团有限公司、中原信托有限公司、中州蓝海投资管理有限公司

省份	公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	主要股东/出资人
宁夏	宁夏金融资产管理有限公司	2017-08-25	100,000	宁夏国有资产投资控股集团有限公司、上海泉坤信息科技有限公司、宁夏旅游资本管理有限公司
甘肃	甘肃长达金融资产管理股份有限公司	2017-08-25	100,000	甘肃盛达集团有限公司、甘肃金融控股集团有限公司、中国长城资产管理股份有限公司
新疆	新疆金投资资产管理股份有限公司	2017-08-29	100,000	新疆金融投资有限公司、申万宏源集团股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司
内蒙古	内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司	2017-12-26	157,000	乌海市君正科技产业有限责任公司、颐宁商业保理（上海）有限公司、内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
江西	江西瑞京金融资产管理有限公司	2018-01-31	150,000	中国银泰投资有限公司、赣州发展投资控股集团有限责任公司、赣州瑞京投资中心（有限合伙）
四川	成都益航资产管理有限公司	2018-07-26	1,000,000	中航工业产融控股股份有限公司、成都交子金融控股集团有限公司、杭州众城川商投资合伙企业（有限合伙）
湖南	长沙湘江资产管理有限公司	2019-09-06	300,000	湖南湘江新区发展集团有限公司、天津宏茂企业管理有限公司、长沙南润投资有限公司
北京	北京资产管理有限公司	2019-11-07	120,000	北京金融控股集团有限公司、北京对外经贸控股集团有限公司、京东科技控股股份有限公司
海南	海南新创建资产管理股份有限公司	2019-12-16	100,000	新创建资产管理（中国）有限公司、荟悦有限公司、逸威资本有限公司
吉林	吉林省盛融资产管理有限责任公司	2020-11-18	100,000	吉林省吉盛资产管理有限责任公司、长春市金融控股集团有限公司
辽宁	辽宁资产管理有限公司	2021-06-16	100,000	辽宁金融控股集团有限公司
辽宁	大连国新资产管理有限责任公司	2021-09-29	200,000	大连融达投资有限责任公司、中国国新资产管理有限公司、大连高新区产业创业投资有限公司

附录二：不良资产行业法律法规汇编

一、全国性资产管理公司重大法律法规

1. 法律

发文机构	发文编号	法律法规
全国人民代表大会	中华人民共和国主席令第五十四号	中华人民共和国企业破产法
全国人民代表大会	中华人民共和国主席令第四十五号	中华人民共和国民法典

2. 部门规章

部门规章	发文机构	发文编号
金融资产投资公司资本管理办法（试行）	中国银保监会	银保监规〔2022〕12号
关于引导金融资产投资公司聚焦主业积极参与中小金融机构改革化险的指导意见	中国银保监会	银保监办发〔2022〕62号
关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见	国务院	国办发〔2022〕19号
银行保险机构关联交易管理办法	中国银保监会	中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号
关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知	人民银行、银保监会	银发〔2021〕320号
关于规范国有金融机构资产转让有关事项的通知	财政部	财金〔2021〕102号
关于推进信托公司与专业机构合作处置风险资产的通知	中国银保监会	银保监办发[2021]55号
关于推动和保障管理人在破产程序中依法履职进一步优化营商环境的意见	发改委、财政部、人民银行、银保监会等	发改财金规〔2021〕274号
中国银保监会办公厅关于开展不良贷款转让试点工作的通知	中国银保监会	银保监办便函[2021]26号

部门规章	发文机构	发文编号
关于发布《银行间债券市场非金融企业债务融资工具违约及风险处置指南》的通知	中国银行间市场交易商协会	中市协发[2021]49号
国家税务总局关于契税纳税服务与征收管理若干事项的公告	国家税务总局	国家税务总局公告2021年第25号
关于银行业金融机构信贷资产证券化信息登记有关事项的通知	中国银保监会	银保监办发[2020]99号
中国人民银行发展改革委证监会关于公司信用类债券违约处置有关事宜的通知	中国人民银行发展改革委证监会	银发[2020]144号
关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见	中国人民银行、中国银保监会、证监会、国家外汇管理局	银发[2020]95号
中国银保监会办公厅关于加强地方资产管理公司监督管理工作的通知	中国银保监会	银保监办发[2019]153号
上市公司重大资产重组管理办法（2019年版修订）	证监会	证监会令第159号
关于鼓励相关机构参与市场化债转股的通知	国家发展改革委	发改办财金[2018]1442号
关于企业所得税资产损失资料留存备查有关事项的公告	国家税务总局	国家税务总局公告2018年第15号
关于规范金融机构资产管理业务的指导意见	中国人民银行、中国银保监会、证监会、国家外汇管理局	银发[2018]106号
国家外汇管理局出具《关于深圳市分局银行不良资产跨境转让试点续期有关事项的批复》	国家外汇管理局	汇复[2018]14号
关于市场化银行债权转股权试点中有关具体政策问题的通知	国家发展改革委	发改财金[2018]152号

部门规章	发文机构	发文编号
金融资产投资公司管理办法（试行）	中国银保监会	银保监会令2018年第4号
关于市场化债权转股权风险权重的通知	中国银保监会	银保监发〔2018〕41号
资产证券化监管问答（二）	证监会	不适用
中国银监会关于印发商业银行押品管理指引的通知	中国银监会	银监发〔2017〕16号
上市公司股东、董监高减持股份的规定	证监会	中国证券监督管理委员会公告2017年第9号
中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见	中国银监会	银监发〔2017〕6号
中国银监会关于提升银行业服务实体经济质效的指导意见	中国银监会	银监发〔2017〕4号
关于金融资产管理公司等机构业务经营中不动产抵押权登记若干问题的通知	中国银监会、国土资源部	银监发〔2017〕20号
关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理活动的通知	中国银监会	银监办发〔2017〕46号
关于资管产品增值税有关问题的通知	国家税务总局	财税〔2017〕56号
关于充分发挥公证书的强制执行效力服务银行金融债权风险防控的通知	最高人民法院、司法部、中国银监会	司发通〔2017〕76号
国家发展改革委办公厅关于发挥政府出资产业投资基金引导作用推进市场化银行债转股相关工作的通知	国家发展改革委	发改办财金〔2017〕1238号
关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知	国资委	国资发财管〔2017〕192号
关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作（PPP）项目的指导意见	国家发展改革委	发改投资〔2017〕2059号
关于坚决制止地方政府违法违规举债遏制隐性债务增量情况的报告	财政部	不适用

部门规章	发文机构	发文编号
金融资产管理公司资本管理办法（试行）	中国银监会	银监发[2017]56号
国家外汇管理局印发《关于深圳市分局开展辖区内银行不良资产跨境转让试点业务有关事项的批复》	国家外汇管理局	汇复[2017]24号
上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定	证监会	中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号
不良贷款资产支持证券信息披露指引（试行）	中国银行间市场交易商协会	中国银行间市场交易商协会公告[2016]10号
中国银监会办公厅关于规范金融资产管理公司不良资产收购业务的通知	中国银监会	银监办发[2016]56号
《商业银行风险监管核心指标（试行）》	中国银行业监督管理委员会办公厅	不适用
《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》	国务院	国发[2016]54号
市场化银行债权转股权专项债券发行指引	国家发展改革委	发改办财金[2016]2735号
关于适当调整地方资产管理公司有关政策的函	中国银监会	银监办便函[2016]1738号
企业会计准则第12号——债务重组	财政部	不适用
国家发展改革委关于做好对外转让债权外债管理改革有关工作的通知	国家发展改革委	发改外资[2016]1712号
中国银监会发展改革委工业和信息化部关于钢铁煤炭行业化解过剩产能金融债权债务问题的若干意见	中国银监会发展改革委工业和信息化部	银监发[2016]51号
财政部国家税务总局关于落实降低企业杠杆率税收支持政策的通知	财政部国家税务总局	财税[2016]125号
中国银监会办公厅关于银行业信贷资产流转集中登记的通知	中国银监会办公厅	银监办发[2015]108号

部门规章	发文机构	发文编号
关于信贷资产支持证券发行管理有关事宜的公告	中国人民银行	中国人民银行公告[2015]第7号
关于企业重组业务企业所得税征收管理若干问题的公告	国家税务总局	国家税务总局2015年第48号公告
金融资产管理公司开展非金融机构不良资产业务管理办法	财政部和银监会	财金[2015]56号
关于金融资产管理公司利用外资处置不良资产外汇管理有关问题的通知	国家外汇管理局	汇发[2015]3号
国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知	国家发展改革委	发改外资[2015]2044号
中国银行业监督管理委员会办公厅关于信贷资产证券化备案登记工作流程的通知	中国银行业监督管理委员会办公厅	银监办便函[2014]1092号
证券公司及基金管理子公司资产证券化业务管理规定及其配套政策	证监会	中国证券监督管理委员会公告[2014]49号
关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知	财政部、国家税务总局	财税[2014]109号
关于规范金融机构同业业务的通知	人民银行、银监会、证监会、保监会、外汇局	银发[2014]127号
关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见	证监会	中国证券监督管理委员会公告[2014]33号
金融资产管理公司监管办法	中国银监会、财政部、中国人民银行、中国证监会和中国保监会	银监发[2014]41号
中国银监会办公厅关于加强企业担保圈贷款风险防范和化解工作的通知	中国银监会	银监办发[2014]214号
关于进一步规范信贷资产证券化发起机构风险自留行为的公告	中国人民银行、银监会	中国人民银行、中国银行业监督管理委员会公告[2013]21号

部门规章	发文机构	发文编号
关于加强影子银行监管有关问题的通知	国务院办公厅	国办发[2013]107号
中国银监会关于地方资产管理公司开展金融企业不良资产批量收购处置业务资质认可条件等有关问题的通知	中国银监会	银监发[2013]45号
国家外汇管理局关于发布《外债登记管理办法》的通知	国家外汇管理局	汇发[2013]19号
关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知	中国人民银行、中国银监会、财政部	银发[2012]127号
银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引	中国银行间市场交易商协会	中国银行间市场交易商协会公告[2012]14号
关于印发《金融企业不良资产批量转让管理办法》的通知	财政部、中国银监会	财金[2012]6号
企业资产损失所得税税前扣除管理办法	国家税务总局	国家税务总局公告[2011]第25号
关于进一步推进改革发展加强风险防范的通知	中国银监会	银监发[2011]14号
企业重组业务企业所得税管理办法	国家税务总局	国家税务总局2010年第4号公告
关于进一步规范银行业金融机构信贷资产转让业务的通知	中国银监会	银监发[2010]102号
关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知	中国银监会	银监发[2009]65号
关于规范信贷资产转让及信贷资产类理财业务有关事项的通知	中国银监会	银监发[2009]113号
关于进一步加强信贷资产证券化业务管理工作的通知	中国银监会	银监办发[2008]23号
中国银监会关于中国信达资产管理公司、中诚信托有限责任公司开展不良资产证券化试点项目的批复	中国银监会	银监复[2008]477号

部门规章	发文机构	发文编号
金融资产管理公司资产处置管理办法	财政部金融司	财金[2008]85号
金融资产管理公司资产处置公告管理办法	财政部金融司	财金[2008]87号
中国银监会关于加强大额不良贷款监管工作的通知	中国银监会	银监发[2007]66号
中国银监会关于印发《贷款风险分类指引》的通知	中国银监会	银监发[2007]54号
中国银行业监督管理委员会关于中国东方资产管理公司、中诚信托投资有限责任公司开展东元2006—1不良资产证券化试点项目的批复	中国银监会	不适用
关于在中央企业开展不良资产管理效能监察的通知	国资委纪委	国资纪发[2006]2号
国务院办公厅转发全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组关于进一步做好国有企业政策性关闭破产工作意见的通知	国务院办公厅	国办发[2006]3号
关于金融资产管理公司进一步做好不良资产处置和财务管理有关问题的通知	财政部、银监会	财金[20056]76号
银行抵债资产管理办法	财政部	财金[2005]53号
信贷资产证券化试点管理办法	中国人民银行中国银行业监督管理委员会	中国人民银行中国银行业监督管理委员会公告[2005]第7号
金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法	中国银监会	中国银行业监督管理委员会令2005年第3号
不良资产处置尽职指引	金融资产交易所	银监发[2005]72号
关于规范资产管理公司不良资产处置中资产评估工作的通知	财政部、银监会	财企[2005]89号
中国银行业监督管理委员会关于金融资产管理公司接收商业银行剥离不良资产风险提示的通知	中国银监会	银监通[2005]23号

部门规章	发文机构	发文编号
中国银行业监督管理委员会关于中国信达资产管理公司、中诚信托投资有限责任公司开展不良资产证券化试点项目的批复	中国银监会	银监通[2005]23号
金融资产管理公司内部控制管理办法	财政部、银监会	财金[2005]136号
财政部关于进一步规范资产管理公司不良债权转让有关问题的通知	财政部	财金[2005]74号
关于推进和规范国有企业债权转股权工作的意见	国务院办公厅	国办发[2004]94号
中国银行业监督管理委员会关于加强中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行不良资产监测和考核的通知	中国银监会	银监发[2004]7号
金融资产管理公司商业化收购业务风险管理办法	财政部金融司	财金[2004]40号
金融资产管理公司投资业务风险管理办法	财政部金融司	财金[2004]40号
金融资产管理公司委托代理业务风险管理办法	财政部金融司	财金[2004]40号
金融资产管理公司商业化收购业务风险管理办法	财政部金融司	财金[2004]40号
国家外汇管理局关于金融资产管理公司利用外资处置不良资产有关外汇管理问题的通知	国家外汇管理局	汇发[2004]119号
关于农村信用社使用专项中央银行票据置换不良资产会计核算的通知	中国银行业监督管理委员会办公厅	银监办通[2003]83号
关于中国光大银行核销和处置不良资产有关财务税收问题的通知	财政部国家税务总局	财税[2002]198号
国家税务总局关于中国信达等四家金融资产管理公司受让或出让上市公司股权免征证券(股票)交易印花税有关问题的通知	国家税务总局	国税发[2002]94号

部门规章	发文机构	发文编号
金融资产管理公司吸收外资参与资产重组与处置的暂行规定	外经贸部、财政部	外经贸部、财政部等令2001年第6号
关于对金融资产管理公司收购和处置不良资产免收部分行政事业性收费的通知	财政部	财综[2001]7号
财政部关于金融资产管理公司资产处置和财务管理有关问题的通知	财政部	财金[2001]193号
关于商业银行借款合同项下债权转让有关问题的批复	中国人民银行	银办函[2001]648号
财政部国家税务总局关于中国信达等4家金融资产管理公司税收政策问题的通知	财政部、国家税务总局	财税[2001]10号
财政部关于金融资产管理公司接受以物抵债资产过户税费问题的通知	财政部	财金[2001]189号
金融资产管理公司不良资产处置考核办法（试行）	财政部	财金[2001]251号
金融资产管理公司条例	国务院	国务院令第297
关于明确对中国华融资产管理公司等收购处置不良资产中免征契税的通知	国家税务总局	国税函[1999]第545号
国家经贸委、中国人民银行关于实施债权转股权若干问题的意见	国家经贸委、中国人民银行	国经贸产业[1999]727号
关于印发《人民币利率管理规定》的通知	中国人民银行	银发[1999]77号
贷款风险分类指导原则	中国人民银行	银发[1998]151号
关于认真做好清产核资中不良资产处置委托工作的通知	国有资产管理局	国资产发[1996]41号
贷款通则	中国人民银行	中国人民银行令第2号
企业债券管理条例	国务院	中华人民共和国国务院第121号令

3. 司法解释

司法解释	发文机构	发文编号
最高人民法院关于人民法院强制执行股权若干问题的规定	最高人民法院	法释[2021]20号
最高人民法院关于人民法院司法拍卖房产竞买人资格若干问题的规定	最高人民法院	法释[2021]18号
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》有关担保制度的解释	最高人民法院	法释[2020]28号
最高人民法院关于新民间借贷司法解释适用范围问题的批复	最高人民法院	法释[2020]27号
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》物权编的解释（一）	最高人民法院	法释[2020]24号
最高人民法院关于修改《最高人民法院关于破产企业国有划拨土地使用权应否列入破产财产等问题的批复》等二十九件商事类司法解释的决定	最高人民法院	法释[2020]18号
最高人民法院关于执行担保若干问题的规定	最高人民法院	法释[2018]4号
最高人民法院关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定	最高人民法院	法释[2018]5号
最高人民法院印发《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》的通知	最高人民法院	法发[2017]22号
最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定	最高人民法院	法释[2016]18号
最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定	最高人民法院	法释[2015]10号

司法解释	发文机构	发文编号
最高人民法院《关于非金融机构受让金融不良债权后能否向非国有企业债务人主张全额债权的请示的答复》	最高人民法院	[2013]执他字第4号
最高人民法院关于审理涉及中国农业银行股份有限公司处置股改剥离不良资产案件适用相关司法解释和司法政策的通知	最高人民法院	法[2011]144号
最高人民法院《关于判决确定的金融不良债权多次转让人民法院能否裁定变更申请执行主体请示的答复》	最高人民法院	[2009]执他字第1号
上海市高级人民法院关于印发《关于审理涉及债权转让纠纷案件若干问题的解答》的通知	上海市高级人民法院	沪高法民二[2006]13号
最高人民法院关于延长国有金融资产管理公司处理国有商业银行不良资产案件减半缴纳诉讼费用期限的通知	最高人民法院	法[2006]100号
最高人民法院关于人民法院在审理涉及汇达资产托管有限责任公司清收、处置不良资产所形成的案件时适用相关司法解释规定的通知	最高人民法院	法[2006]298号
最高人民法院关于金融资产管理公司收购、处置银行不良资产有关问题的补充通知	最高人民法院	法[2005]62号
最高人民法院关于在民事审判和执行工作中依法保护金融债权防止国有资产流失问题的通知	最高人民法院	法[2005]32号
对《关于贯彻执行最高人民法院“十二条”司法解释有关问题的函》的答复	最高人民法院	法函[2002]3号
最高人民法院关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良资产形成的资产的案件适用法律若干问题的规定	最高人民法院	法释[2001]12号
最高人民法院关于国有金融资产管理公司处置国有商业银行不良资产案件交纳诉讼费用的通知	最高人民法院	发[2001]156号

4. 自律规范

自律规范	发文机构	发文编号
关于进一步发挥资产证券化市场功能支持企业盘活存量资产的通知	上海证券交易所	上证函〔2022〕1011号
私募基金备案须知	中国证券投资基金业协会	不适用
资产支持证券临时报告信息披露指引	上海证券交易所	上证发[2019]105号
上市公司股份协议转让业务办理指引（上证发[2018]6号）	上海证券交易所	上证发[2018]6号
中评协关于印发《金融不良资产评估指导意见》的通知	中国资产评估协会	中评协[2017]52号
深圳证券交易所交易规则（深证会[2016]291号）	深圳证券交易所	深证会[2016]291号
深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引（深证上[2016]769号）	深圳证券交易所	深证上[2016]769号
《不良贷款资产支持证券信息披露指引（试行）》和配套表格体系	中国银行间市场交易商协会	中市协发[2016]10号
《非上市公司公司收购管理办法》	证监会	证监会令[第102号]
关于印发《金融不良资产评估指导意见(试行)》的通知（中评协[2005]37号）	中国资产评估协会	中评协[2005]37号

二、地方资产管理公司重大法律法规

部门规章	发文机构	发文编号
关于加强地方资产管理公司监督管理工作的通知	银保监会	银保监办发[2019]153号
关于适当调整地方资产管理公司有关政策的函	银保监会	银监办便函[2016]1738号
关于地方资产管理公司开展金融企业不良资产批量收购处置业务资质认可条件等有关问题的通知	银保监会	银监发[2013]45号
河南省地方金融监督管理局关于加强地方资产管理公司监管工作的若干意见	河南省地方金融监督管理局	豫金监[2022]98号
广西壮族自治区地方金融监督管理局关于印发〈广西壮族自治区地方资产管理公司监督管理指引（试行）〉的通知	广西壮族自治区地方金融监督管理局	桂金监贰[2021]7号
北京市地方金融组织监督管理条例	北京市第十五届人民代表大会常务委员会	[十五届]第48号
北京市地方资产管理公司监督管理指引（试行）	北京市地方金融监督管理局	不适用
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区境内贸易融资资产跨境转让业务操作指引（试行）	中国人民银行上海总部指导上海市金融学会	不适用
上海市地方资产管理公司监督管理暂行办法	上海市地方金融监督管理局	沪金规[2020]2号
进一步规范金融资产管理公司非金融机构不良资产业务的通知	中国银保监会福建监管局	闽银保监发[2020]111号
青海省地方资产管理公司监管工作指引	青海省地方金融监督管理局	青金监[2020]18号
关于广东金融资产交易中心有限公司开展银行不良资产跨境转让试点有关事项的批复	广东省外管局	粤汇复[2018]28号
江西省地方资产管理公司监管试行办法	江西省人民政府金融办公室	赣金发[2017]8号
山东省地方资产管理公司监督暂行办法	山东省金融工作办公室	鲁金办字[2016]152号